

Sukkot: Orach Chayim625–664

40 chapters,210 paragraphs. English community translation CC0; Hebrew Lemberg1893 edition Public Domain, from Sefaria. Source words preserved with display markup removed. Rema glosses appear as in the source edition. This is a source reader, not an independently certified critical edition.

The English includes occasional translation errors. At645:1, “totally separated” conflicts with the Hebrew “לא נפרדו”; the preferred leaves are unseparated. Use the Hebrew to resolve this wording. Chapter641 discusses Shehecheyanu timing; normal practice defers it to festival Kiddush, without a construction blessing.

[Return to the study_guide ↗](#)

Orach Chayim 625

[Source on Sefaria](#) ⁷ · English CC0 / Hebrew Public Domain

625:1 On Succot we shall dwell for 7 days etc. Because on Succot I protected the children of Israel. These refer to the clouds of glory who protected them from all the intense heat and the sun of the desert. And it is a Mitzvah to begin building the Succah immediately after Yom Kippur. For if a Mitzvah that comes to one's hands, one should not delay performing it.[Maharil]

בסוכות תשבו שבעת ימים וגו' כי בסוכות הושבתי את בני ישראל הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב
ושמש: ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר י"כ דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה [מהרי"ל]:

Orach Chayim 626

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

626:1 One who makes a Sukkah underneath a tree or under a roof, containing 3 Seifim: [No Sukkah can be made under a house or a tree]. One who makes his Sukkah underneath a tree - there are those who say that if the tree's shade is greater than the sunlit area, the Sukkah is completely invalid, even if the Sukkah is shaded more so than sunlit. However, if the tree's sunlit area is greater than its shade - if the Sukkah's shade is greater than its sunlit area without a tree, it is Kosher even if the branches were not lowered to mix with the schach of the Sukkah. However, if the Sukkah is not shaded more so than sunlit because of the tree, it is necessary to lower the branches and mix the with the Schach in such a way that they are not recognizable and the Schach is the majority and nullifies it. And there are those who say that even if the Sukkah's shade is greater than its sunlit area without the tree, and the tree's sunlit area is greater than its shaded area, if the branches of the tree are aimed or directed to the kosher Schach, it is pasul (invalid), whether the tree was there first or the Sukkah was there first, when the branches of the tree are directed toward the kosher Schach. Rema: However, if the branches were lowered down and mixed with the Schach so that it is not noticeable, it is batul and the Sukkah is Kosher (the Rosh and the R"an). Similarly, if the kosher Schach rests on the invalid Schach, it is accidentally mixed and therefore kosher (Mordechai) However, if the branches are towards the air between the Schach, it is Kosher or if the Schach is the majority such that even if it is removed from the tree it retains its measure (Tur) It is Kosher inasmuch that the valid shade is greater than the sunlit areas so that even if the tree is removed there is enough valid Schach to make it kosher. In any event it does not matter whether the tree existed first or the Sukkah existed first; there is one law for both of them.

העושה סוכה תחת האילן או תחת הגג. ובו ג סעיפים: [אין לעשות סוכה תחת בית או אילן] והעושה סוכתו תחת האילן י"א שאם האילן צלטה מרובה מחמתו פסולה בכל ענין אף אם הסוכה צלטה מרובה מחמת' אבל אם האילן חמתו מרובה מצלתו אם הסוכה צלטה מרובה מחמתה בלא אילן כשרה אפילו לא השפיל הענפים למטה לערבם עם סכך הסוכה אבל אם אין הסוכה צלטה מרובה מחמתה אלא על ידי האילן צריך שישפיל הענפים ויערבם עם הסכך בענין שלא יהיו ניכרים ויהא סכך רבה עליהם ומבטלן וי"א שאפי' אם הסוכה צלטה מרובה מחמתה בלא האילן והאילן חמתו מרובה מצלתו אם ענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר פסולה בין שהאילן קדם בין שהסוכה קדמה כיון שענפי האילן מכוונים כנגד סכך הכשר: הגה מיהו אם השפיל הענפים למטה ועירבן עם הסכך שאינן ניכרין בטלן והסוכה כשרה (הרא"ש והר"ן) וכן אם הניח סכך הכשר על סכך הפסול מיקרי עירוב וכשר (מרדכי פ"ק דסוכה) אבל אם הענפים כנגד האויר שבין הסכך כשר או שהסכך הרבה שאפי' ינטל נגד האילן נשאר כשיעור (טור) כשרה הואיל וצל הכשר הוא מרובה מחמתה שאפי' אם ינטל האילן יש שיעור בכשר להכשיר ובכל זאת לא שאני לן בין קדם האילן לקדם הסכך דין אחד להם:

626:2 If one desires to cut off [the branches of] a tree [that had been placed on a sukkah] to make them valid for s'chach, he must remove each branch by itself, set it down, and then go back and remove the next one and set it down. And if he does not do this, it is invalid because of [the principle of] 'You shall make, but not from that which is made'. Rema: However, it is permitted to make a sukkah under something that is

joined or a house and to remove it afterwards. This is not called 'You shall make, but not from that which is made', and the s'chach itself is not invalid (Kol Bo; Ha'gahot Ashiri)

אם קצץ האילן להכשירו ולהיות הוא עצמו מהסיכוך כשר והוא שינענעו שיגבה כל אחד לבדו ומניחו וחוזר ומגביה חבירו ומניחו ואם לאו פסולה משום תעשה ולא מן העשוי: הגה אבל מותר לעשות סוכה תחת מחובר או בית ולהסירו אח"כ ולא מיקרי תעשה ולא מן העשוי הואיל ואין הפסול בסכך עצמו (כל בו והגהות אשרי פ"ק דסוכה):

626:3 One who makes a sukkah in a house below a roof from which the shingles were removed even if the wood or the beams on which the shingles rest remain, it is valid. Rema: It is also permitted to make a sukkah under the rooves that are made to open and close; and it is permitted to close them due to the rain and then return and open them (Maharil). Even on Yom Tov is is permitted to close and open it (Aggudah d'Yoma; Mahariv). If they have hinges that open and close this does not involve the forbidden [labors] of demolishing or building. One may build a tent on Yom Tov and it does not violate 'You shall make, but not from that which is made'. One must be careful to not sit under it when it is closed, for then it is an invalid sukkah

העושה סוכה למטה בבית תחת הגג שהסירו הרעפים אף על פי שנשארו עדיין העצים הדקים שהרעפים מונחים עליהם כשרה: הגה וכן מותר לעשות הסוכה תחת הגגות העשויות לפתוח ולסגור ומותר לסגרן מפני הגשמים ולחזור ולפותחן (מהרי"ל) ואפילו ביום טוב שרי לסוגרן ולפתחן (אגוד' דיומא ומהרי"ו) אם יש להם צירים (ד"ע) שסוגר ופותח בהן ואין בזה לא משום סתירה ובנין אהל ב"ט ולא משום תעשה ולא מן העשוי רק שיזהר שלא ישב תחתיהן כשהן סגורין שאז הסוכה פסולה:

Orach Chayim 627

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

627:1 The Laws of Sitting in the Sukkah, 4 Seifim: (One must sit in the air of the sukkah) One who sits under a bed in the sukkah - if it is higher than 10 tefachim he has not fulfilled his obligation.

דין הישן בסוכה. ובו ד' סעיפים: (צריך לישב באויר הסוכה) הישן תחת המטה בסוכה אם היא גבוהה עשרה טפחי' לא יצא:

627:2 One who sleeps under a slanting canopy that surrounds a bed in a sukkah - if it is not higher than 10 tefachim or if it has no roof the width of a tefach, he has fulfilled his obligation.

הישן תחת הכילה בסוכה אם אינה גבוהה עשרה טפחי' או שאין לה גג רחב טפח יצא:

627:3 Regarding the polls which come out of the four bedposts, it is forbidden to spread out a sheet over them and to sleep under them, even if they are not higher than ten (tefachim). However, if one of them exits in the middle of the bed at the head, and the second from the middle of the foot of the bed (See Sukkah 10a) and a sharp incline is made from this side and that side, it is permitted to spread out a sheet over it to sleep under it because it has no roof the width of a handbreath above it. This is so as long as it is not higher than ten tefachim. There are those who declare this valid even if it is greater than ten tefachim.

העצי' היוצאי' מארבע ראשי המטה אסור לפרוס עליהן סדין ולישן תחתיו אפילו אם אינם גבוהי' עשרה אבל אם אחד יוצא באמצע המטה בראשה והשני במרגלותיה כנגדו ונותנים כלונסות (פי' עצים ארוכים כעין קנה של רומח) מזה לזה מותר לפרוס סדין עליו לישן תחתיו משום דאין לה גג רחב טפח למעלה והוא שלא יהיו גבוהים עשרה טפחים ויש מכשירין אפילו בגבוהים עשרה טפחים:

627:4 One may hang sheets (or fabric) under the s'chach for ornamentation; if it is under four tefachim from the roof, it is valid. If it is farther than four tefachim from the roof, it is invalid. And if it is not for ornamentation, even though it is within four tefachim, it is invalid. (and there are those who take precautions not to hang decorations for the sukkah unless it is less than four tefachim) (Maharil)

פירס סדין תחת הסכך לנוי אם הוא בתוך ארבעה טפחי' לגג כשרה ואם הוא רחוק ארבעה טפחי' מן הגג פסולה ואם אינו לנוי אע"פ שהוא בתוך ארבעה טפחים פסולה (ויש ליזהר שלא לתלות שום נוי סוכה רק בפחות מארבעה לסוכה) (מהרי"ל):

Orach Chayim 628

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

628:1 The Laws of Building One Sukkah Under Another Sukkah. Containing 3 paragraphs: Regarding a sukkah that is underneath another sukkah, the top one is valid and the bottom one is invalid. This is so if the bottom one is able to receive pillows and mattresses of the upper one, even with difficulty, and there are ten tefachim between them. However, if there are not ten tefachim between them or there are ten tefachim between them but it is impossible for [the floor of] the upper [sukkah to support a person together with his] pillows and mattresses even with difficulty, the bottom one is valid if it is covered according to the law, even if the upper sukkah is higher than twenty tefachim. If it is not covered according to the halachah and valid due to the s'chach of the upper one, the s'chach of that upper sukkah cannot be higher than twenty amot off the ground.

דיני סוכה שתחת סוכה. ובו ג סעיפים: סוכה שתחת סוכה העליונה כשרה והתחתונה פסולה והני מילי שיכולה התחתונה לקבל כרים וכסתות של עליונה ואפי' ע"י הדחק ויש ביניהם עשרה טפחים אבל אם אין ביניהם י' טפחים או שיש ביניהם עשרה טפחים אבל אינה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה אפי' ע"י הדחק התחתונה כשרה אם היא מסוככת כהלכתה אפילו אם העליונה למעלה מעשרי' ואם אינה מסוככת כהלכתה ומתכשרת על ידי סכך העליונה צריך שלא יהא סכך העליונה גבוה מן הארץ למעלה מעשרים אמה:

628:2 If a sukkah is constructed upon a wagon or upon a boat, if it cannot withstand ordinary land winds it is invalid. However, if it can withstand ordinary land winds - even if it cannot withstand ordinary sea winds - it is valid.

העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה פסולה אבל אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה אפילו אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים כשרה:

628:3 [If a person] constructs his sukkah on a camel or on top of a tree, i.e., the treetop, it is valid. One may not, however, climb up to it on a festival, even a little bit on the tree and a little bit on something else, if [the sukkah] is constructed in such a manner that if the tree was removed, it would still stand on the other support without falling on Yom Tov. And if not, he may not climb up on it on Yom Tov.

עשאה בראש הגמל או בראש האילן כשרה ואין עולין לה ב"ט מקצתה על האילן ומקצתה בדבר אחר אם הוא בענין שאם ינטל האילן תשאר היא עומדת ולא תפול עולין לה ביום טוב ואם לאו אין עולין לה ביום טוב:

Orach Chayim 629

[Source on Sefaria ז](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

629:1 What materials can be s'chach, 19 Seifim: Schach must grow from the ground, be detached [from the ground], and not be susceptible to ritual impurity. However, if [a substance] does not grow from the ground, even if it grows on the ground and is not susceptible to ritual impurity, such as unprocessed animal hides that are not susceptible to ritual impurity, or metal items, it may not be used as schach. (We not use dirt as schach either) (R"an).

ממה צריך להיות הסכך. ובו יט סעיפים: דבר שמסככין בו צריך שיהיה צומח מן הארץ ותלוש ואינו מקבל טומאה אבל דבר שאינו צומח מן הארץ אע"פ שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה כגון עורות של בהמה שלא נעבדו שאינם מקבלי טומאה או מיני מתכת אין מסככין בהם (וכן אין מסככין בעפר) (ר"ן):

629:2 Similarly, everything that is susceptible to ritual impurity, such as [metal] spits, bed frame posts, and all [other] tools, may not be used as schach, even if they broke so that no piece remains that is big enough to receive ritual purity.

וכן דבר שמקבל טומאה כגון שפודין וארוכות המטה וכל הכלים אין מסככין בהם ואפי' אם נשברו שלא נשאר בהם שיעור קבלת טומאה:

629:3 Arrows that do not have a socket can be used as schach. Those that have a socket are invalid.

סיככה בחיצים שאין להם בית קיבול כשרה ושיש בהם בית קיבול פסולה:

629:4 Flax that was not ground or crushed is valid, because it is just a tree. However, if it was ground or crush, it is invalid.

סיככה בפשתן שלא נידק ולא ניפץ כשרה דעץ בעלמא הוא אבל אם נידק וניפץ פסולה:

629:5 Ropes made of flax are invalid. If they were made of reed-grass or palm-tree bast they are valid.

בחבלים של פשתן פסולה של גמי ושל סיב כשרה:

629:6 Regarding a mat made of reeds, straw, papyrus, or bulrushes, whether or not the mat is smooth and thus fit to lie on or not smooth and not fit to lie on, if it is small, it is presumably intended to be lied on and is thus susceptible to ritual impurity and may not be used as schach, unless it was made to be schach. Rema: That is, the majority of the city residents make them for schach (Ros"h chapter 1 of Sukkah). If it is large, it is presumably intended to be schach and may be used for schach, unless it was made for lying on (meaning that the local practice is to lay on it). This is so if it does not have a rim. But if it has a rim and could thus serve as a receptacle, even if the rim is removed it may not be used as schach. RAMA: In a place where it is customary to affix a mat to a roof like a kind of ceiling, it may not be used for schach (Kol Bo).

במחצלת של קנים וקש ושיפה וגמי בין שהיא חלקה שהיא ראויה לשכיבה בין שאינה חלקה שאינה ראויה לשכיבה אם היא קטנה סתמא עומדת לשכיבה ומקבלת טומאה ואין מסככין בה אלא אם כן עשאה לסיכוך: הגה דהיינו שרוב בני אותה העיר עושין אותה לסיכוך (הרא"ש פ"ק דסוכה) ואם היא גדולה סתמא עומדת לסיכוך ומסככין בה אלא א"כ עשאה לשכיבה (דהיינו שמנהג המקום לשכב עליה) והני מילי שאין לה שפה אבל אם יש לה שפה בענין שראויה לקבל אפי' אם ניטל שפתה אין מסככין בה: הגה במקום שנהגו לקבוע מחצלאות בגגין כעין תקרה אין מסככין בהם (כל בו):

629:7 It is questionable whether it is permitted to lay a ladder on the roof so that the schach can be placed upon it. RAMA: Therefore, we do not put schach on it. Even laying it on the schach in order to hold it in place is forbidden. This is the law for any object that is susceptible to ritual impurity, such as a bench and a chair that receive midras uncleanness (Maharil).

יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו: הגה ולכן אין לסכך עליו ואפי' להניחו על הסכך להחזיקו אסור וה"ה בכל כלי המקבל טומאה כגון ספסל וכסא שמקבלין טומאת מדרס (מהרי"ל):

629:8 Attaching the beams of the sukkah with iron nails or tying them with cloths (meaning pieces of worn clothing) that are susceptible to ritual impurity is not a problem.

לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקשרם בבלאות (פי' חתיכות של בגדים בלויים) שהם מקבלים טומאה אין קפידא:

629:9 All foods are susceptible to ritual impurity and may not be used as schach.
כל מיני אוכלים מקבלים טומאה ואין מסככין בהם:

629:10 Concerning fig branches that have figs on them and vines that have grapes on them, if the non-food is more than the food, they may be used as schach. Otherwise, they may not be used as schach. If they were harvested for food, the handles are considered food with respect to receiving impurity and the non-food needs to be enough to nullify both the food and the handles. If they were harvested for schach, the handles are not considered food and, on the contrary, they can be combined with the waste to nullify the food. If they were harvested for food and then one decided to use them as schach, this thought does not remove the handles from being considered food until an action is done with them to show that they are intended to be used for schach, like threshing them.

ענפי תאנה ובהם תאנים וזמורות ובהם ענבים אם פסולת מרובה על האוכל מסככין בהם ואם לאו אין מסככין בהם ואם קצרם לאוכל יש לידיים תורת אוכל לקבל טומאה וצריך שיהא פסולת כדי לבטל האוכל והיד ואם קצרם לסיכוך אז אין לידיים תורת אוכל ואדרבה הם מצטרפים עם הפסולת לבטל האוכל ואם קצרם לאוכל ונמלך עליהם לסיכוך אין המחשבה מוציא' הידות מתורת אוכל עד שיעשה בהם מעשה שניכר שרוצה אותם לסיכוך כגון שידוש אותם:

629:11 One may use befinogo, which is called "shomer" in Arabic, for s'chach. It is animal food that a person only consumes as medicine (Rabbeinu Yerucham 8:2, Kol Bo).

מסכין בפי נונו הנקרא בערבי שומר. והוא מאכל בהמה ואין בני אדם אוכלין אותו אלא לרפואה: (רבינו ירוחם
נ"ח ח"ב וכל בו):

629:12 If one used vegetables that dry out quickly as schach, even though they are invalid schach because they are susceptible to ritual impurity, they are not like invalid schach, which invalidates in four tefachim. Rather, they are like the open air, which disqualifies in three tefachim. If they do not dry out, they are treated the same as invalid schach and invalidate in four tefachim. Rema: Anything which customarily dries within seven days is considered dry from the outset (R"an chapter 1 of Sukkah) and is treated like air and invalidates in three tefachim, even at the edge [of the sukkah] (Hagahot Maimoni chapter 4 of Sukkah).

סיכך בירקות שממהרין לייבש אף על פי שפסולים לסכך מפני שמקבלים טומאה אין דינם כסכך פסול לפסול
בד' טפחים אלא כאויר חשיבי לפסול בשלשה ואם אין דרכם ליבש דינם כסכך פסול ופוסלים בארבעה טפחים:
הגה וכל מה שדרכו לייבש תוך שבעה מיד דיינינן ליה כאלו הוא יבש (ר"ן פ"ק דסוכה) והוי אויר ופוסל בג' אפי'
מן הצד: (הגהות מיימוני פ"ד דסוכה):

629:13 One may not use a substance that is [still] connected to the ground as schach and it is treated the same as a tree.

כל דבר המחובר אין מסכין בו ודינו כדן האילן:

629:14 There are things that our Sages forbade to be used as schach initially: certain types of grass that are not fit to be eaten and are not susceptible to ritual impurity that have a bad smell or whose leaves fall from them. We are worried that a person may leave the sukkah because of the unpleasant smell or because of the falling leaves.

יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהם לכתחל" והם מיני עשבים שאינם ראויים לאכילה ואינם מקבלים טומאה
ורחם רע או שנושרים עליהן דחיישינן שמא מתוך שריחן רע או שעליהן נושרים יצא מן הסוכה:

629:15 Similarly, one may not use bundles as schach because sometimes a person may put his bundles on the roof of the sukkah to dry them and afterward decide to use them for the sukkah. This sukkah is invalid due to the principle of "'Make' not from that which was already made" invalidly. A decree was made regarding every bundle due to this situation. Because this prohibition was enacted only due to this reason, it was only necessary to prohibit the use of bundles that are commonly left to dry out: those that have no fewer than 25 sticks in them. Bundles of fewer than 25 sticks may be used as schach. If the 25 or more sticks come out of one stem, but they are separate at the other end and bound together there, this is not considered a bundle because they have the same root. If an additional stick was tied to them and together they are 25 sticks, it is a bundle. Rema: Any bundle that is not tied on both ends such that it can be carried is not a bundle and can be used as schach (Beis Yosef in the name of halakhic authorities).

וכן אסור לסכך בחבילה מפני שפעמים שאדם מניח חבילתו על גג הסוכה ליבשה ואחר כך נמלך עליה לשם סוכה ואותה סוכה פסולה משום תעשה ולא מן העשוי בפיסול וגזרו על כל חבילה אטו זאת וכיון שמפני זה אסורו לא הוצרכו לאסור אלא בחבילה שדרך ליבשה ואין זה בפחות מכ"ה קנים הלכך כל חבילה שהיא פחותה מכ"ה קנים מותר לסכך בה ואם כ"ה קנים או יותר הבאים מגזע אחד וקשרם בראשם השני אינה נקראת חבילה כיון שעיקרן אחד ואם אגד עמהם קנה אחר ויש בין שניהם כ"ה הויא חבילה: הגה וכל חבילה שאינה קשורה משני ראשיה שיכולין לטלטלה כך אינה חבילה ומותר לסכך בה (ב"י בשם הפוסקים):

629:16 If a bundle was tied for the purpose of selling it in a certain quantity, and a buyer unties them immediately upon purchasing it, it is not considered a bundle.

חבילה שאין קושרים אותה אלא למכרה במנין ומיד כשיקננה הקונה יתירנה אינה חבילה:

629:17 If one uses a bundle as schach and unties it, it is valid, because the prohibition was only due to a decree. If, however, one placed a bundle on the sukkah to dry, and then decided to use it for schach, it is invalid by Torah Law. It does not become permitted by untying it except if one moves it.

אם סיכך בחבילה והתירה כשירה כיון שאין איסורה אלא משום גזירה אבל החבילה שהעלה ליבש ונמלך עליה לסיכוך שפסולה מן התורה אינה ניתרת בהתרה אלא צריכה נענוע:

629:18 Similarly, they prohibited using boards that are [at least] four tefachim wide as schach, even they are placed on their sides that are less than four tefachim wide. If their width is less than four tefachim they are valid, even if they are filed down to resemble tools. And our custom is not to use them as schach at all.

וכן אסרו לסכך בנסרים שרחבן ארבעה אפי' הפכן על צדן שאין בהם ארבעה ואם אין ברחבן ד' כשרים אפילו הם משופין שדומים לכלים ונהגו שלא לסכך בהם כלל:

629:19 If one spread a sheet over [the schach] due to the sun or under it due to the falling leaves — that is, so that leaves and shavings don't end up on the table — it is invalid. However, if it was only spread for decoration, it is valid, as long as it is within four [tefachim] of the schach. There are those who say that if a sukkah is properly schached and there is fear that it will the schach will dry out or leaves will fall and the sunlit area will be more than the shaded area, they spread a sheet over it so that it fall not dry out or under it so that the leaves will not fall, because the sheet ensures that the shade will be greater than the sun, it is invalid. However, if in spreading the sheet, the only intention was to protect from the sun or the leaves or to decorate, it is valid, as long as it is within four [tefachim] of the schach. However, preferably this should not be done unless it is obvious that the intention is to protect or it is soaked in water such that it is obvious to everyone that it is spread out to dry.

פירס עליה סדין מפני החמה או תחתיה מפני הנשר כלומר שלא יהיו עליו וקסמין נושרין על שלחנו פסולה אבל אם לא פירס אלא לנאותה כשרה והוא שיהא בתוך ד' לסכך וי"א שסוכה שהיא מסוככת כהלכתה וירא שמא ייבש הסכך או ישרו העליו ותהיה חמתה מרובה מצלתה ופרס עליה סדין שלא תתייבש או תחתיה שלא

ישרו העלין כיון שהסדין גורם שעל ידו צלתה מרובה מחמתה פסולה אבל אם לא כיון בפריסת הסדין אלא להגין מפני החמה והעלין או לנאותו כשרה ובלבד שיהא בתוך ד' לסכך ומיהו לכתחלה לא יעשה אא"כ הוא ניכר לכל שמכוין כדי להגין או שהוא שרוי במים שאז ניכר לכל שאינו שוטחו שם אלא לייבש:

Orach Chayim 630

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

630:1 The Laws of the Walls of the Sukkah, 13 Seifim: All materials are valid for the walls of the sukkah (and it is not necessary to erect things similar to how they grow) (Tur). Even if the sukkah's sunlit area is greater than its shaded area due to the walls, it is still valid. Rema: In any case, one should not make the sides of the sukkah out of something that smells bad [R"an] or something that will wither within seven days such that it will not have the minimum measurements of a wall (his own opinion).

דיני דפנות הסוכה. ובו יג סעיפים: כל הדברים כשרים לדפנות (וא"צ להעמידם דרך גדילתן) (טור) ואפילו חמתה מרובה מצלתה מחמת הדפנות כשרה: הגה מ"מ לא יעשה הדפנות בדבר שריחו רע [ר"ן] או דבר שמתייבש תוך ז' ולא יהא בו שיעור מחיצה [דעת עצמו]:

630:2 Regarding the walls of the sukkah, if there are two walls adjacent to each other like a gamma, one makes a wall that has its width greater than a tefach and puts it within three [tefachim] from one wall. One then places a rod (parallel to the wall) (Tur) over this tefach[-wide pseudo-wall] to make the form of a doorway, placing a rod on top of [the real wall] and on top of the tefach[-wide pseudo-wall], and it is kosher, even if the rod does not touch them. Rema: And if the tefach [pseudo-wall] and the wall reach schach, no rod is needed above them (Mordechai, Hagahot Maimoni ch. 4). And the custom that the form of the doorway is circular is just for decorative reasons (so wrote Mordechai).

דפנות הסוכה אם היו שתיים זו אצל זו כמין ג"ם עושה דופן שיש ברחבו יותר על טפח ומעמידו בפחות משלשה לאחד מהדפנות ויעמוד קנה (כנגד הכותל) (טור) כנגד אותו טפח ויעשה לה צורת הפתח שיעמיד קנה עליו ועל הטפח וכשרה אע"פ שהקנה שעל גביהן אינו נוגע בהן: הגה ואם הטפח והדופן מגיע לסכך א"צ קנה על גביהן (מרדכי והגהות מיימוני פ"ד) ומה שנהגו שצורת הפתח עגולה הוא לנוי בעלמא (כ"כ המרדכי):

630:3 If one has two walls parallel to each other with an opening in between them, one makes a wall that is a bit more than four tefachim wide, places it within three [tefachim] of one of the two walls, and it is valid. Also here one needs to make a form of a doorway, placing a rod from the strip to the other wall. There are those who say that this does not need a form of a doorway. Rema: However, if the [added] wall is seven [tefachim] without counting the empty space, no form of a doorway is needed to the end of the [other] wall, given that seven is the minimum measurement for a [wall of a] sukkah. Obviously no form of a doorway is needed when the wall is full. The practice of making a form of a doorway when the walls are full is just for decorative reasons (R"an, Maggid ch.4, Kol Bo, Beit Yosef in the name of the Mordechai).

היו לה שני דפנות זו כנגד זו וביניהם מפולש עושה דופן שיש ברחבו ארבעה טפחי' ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לא' משתי הדפנות וכשרה וגם בזה צריך לעשות צורת פתח שיתן קנה מהפס על הדופן האחר וי"א שאין זה צריך צורת פתח: הגה אבל אם איכא דופן ז' בלא לבוד א"צ כאן צורת הפתח עד סוף הכותל

הואיל ואיכא דופן ז' שהוא שיעור הכשר סוכה וכ"ש שאין צריכים צורת הפתח כשהדופן שלימה ומה שנהגו בצורת הפתח כשיש לה דפנות שלימות אינו אלא לנוי בעלמא: (ר"ן והמגיד פ"ד וכל בו וב"י בשם מרדכי):

630:4 When does this apply? When making a sukkah in a place where there is no middle wall opposite it. However, when a sukkah is made in the middle of a courtyard far from the walls of the courtyard, even though it only has two walls, one parallel to the other, it is sufficient to add the permitting element the same as with two walls that are shaped like a gamma.

במה דברים אמורים בעושה סוכתו במקום שאין דופן אמצעי כנגדה אבל העושה סוכתו באמצע החצר רחוק מדפנות החצר אע"פ שאין לה אלא שתי דפנות זו כנגד זו די לה בתיקון המתיר כשתי דפנות העשויות כמין ג"ם:

630:5 When we deemed kosher a sukkah with two walls shaped like a gamma kosher by adding a tefach[-wide pseudo-wall] and a form of a doorway, this is kosher even if within the walls there are many openings that do not contain a form of a doorway and all of the breaches summed together will be more than the non-breach, (provided that openings are not on the corners, because the walls have to be connected like a gamma) (Ra"n)', as long as there is no opening greater than ten amot. If there is a form of a doorway, even more than ten [amot can be kosher]. According to the Ramba"m, even if there is a form of a doorway, if there is an opening greater than ten, it is invalid unless the non-open part is greater than the breaches. Rema: Our custom now is to make whole walls because not everyone is knowledgeable about the laws of walls (Kol Bo). And if one does not have enough material for walls, it is preferable to make three complete walls rather than four that are incomplete (Mahari"l).

כשהכשירו בשתי דפנות העשויות כמין ג"ם בטפח וצורת פתח אפי' אם יש בשתי הדפנות פתחים הרבה שאין בהם צורת פתח שכשתצרף כל הפרוץ יהיה מרובה על העומד כשרה. [רק שלא יהיו הפתחים בקרנות כי המחיצות צריכין להיות מחוברים כמין ג"ם] [ר"ן] ובלבד שלא יהא בהם פירצה יתירה על י' אמות ואם יש בה צורת פתח אפילו ביתר מעשר ולהרמב"ם אפי' יש לה צורת פתח אם יש לה פירצה יותר מעשר פסולה אלא א"כ עומד מרובה על הפרוץ: הגה ונהגו עכשיו לעשות מחיצות שלימות כי אין הכל בקיאין בדיון המחיצות [כל בן] ומי שאין לו כדי צרכו למחיצות עדיף אז לעשות ג' מחיצות שלימות מד' שאין שלימות [מהרי"ל]:

630:6 If one inserts four poles, whether in the middle of the roof or at the edge of the roof, and puts schach on top of them, it is invalid. There are those who declare it valid if they are inserted at the edge of the roof because we say "extend and raise the walls."

נעץ ד' קונדסין בין באמצע הגג בין על שפת הגג וסיכך על גבן פסולה ויש מכשירין בנעץ על שפת הגג משום דאמר ר' גוד אסיק מחיצתא:

630:7 One who puts schach on top of an alleyway that has a sidepost (meaning a pillar-like wooden post, "passin" are boards surrounding a well to make it a private domain) or on top of a well that has passin, this is a valid sukkah for that Shabbat that is part of the holiday. Because the sidepost and the passin are

partitions with respect to Shabbat, we consider them walls with respect to the sukkah. (This is only permitted when the sidepost and the passin have a permissive effect for Shabbat, in which case we can say "because [the sidepost and the passin are partitions...]" (Ra"n).)

סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי (פי' עץ כעין עמוד. פסין פי' קרשי עץ סביבות הבאר לעשות רשות היחיד) או על גבי באר שיש לו פסין הרי זו סוכה כשרה לאותו שבת שבתוך החג בלבד מתוך שלחי זה ופסין אלו מחיצו' לענין שבת נחשוב אותם כמחיצות לענין סוכה (ואין להתיר אלא במקום שלחי ופסין מתירין לענין שבת דאז שייך מגו) (ר"ן):

630:8 If one covers a portico with schach that has posts, whether they can be seen from inside and not from outside or whether they can be seen from outside and not seen from inside, it is valid. If it does not have posts, it is invalid because it is a sukkah that is made like an alleyway; it only has the two sides of the portico, the middle of the portico has no wall, and there are no posts adjacent to it ("posts" refers to a sidepost or a doorpost). (All of this is according to the Ramba"m, but others disagree and therefore we do not make a sukkah in this manner).

סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין בין שהיו נראים מבפנים ואין נראין מבחוץ בין שהיו נראין מבחוץ ואין נראין מבפנים כשרה לא היו לה פצימין פסולה מפני שהוא סוכה העשויה כמבוי שהרי אין לה אלא ב' צידי האכסדרה ואמצע האכסדרה אין בו כותל ושכנגדו אין לו פצימין (פצים פי' לחי ומזוזה) (כל זה הוא לשון הרמב"ם אבל אחרים חולקין ולכן אין לעשות סוכה בכה"ג):

630:9 If its walls are taller than seven tefachs and a bit and they are erected less than three tefachs from the ground, it is valid even if the roof is much higher, as long as they are directly under it. Even if they are not precisely under it, as long as they are within three [tefachim] it is kosher. If [the roof] is only ten tefachim high, even if the wall is only four and two bits tall, it is kosher when it is placed in the middle. We [legally consider it to] extend above and below, and it is considered closed. If the walls are more than three tefachim above the ground, it is invalid.

היו דפנותיה גבוהים שבעה ומשהו והעמידם בפחות משלשה סמוך לארץ כשרה אפי' הגג גבוה הרבה ובלבד שיהא מכוון כנגדן ואפי' אינן מכוון ממש רק שהוא בתוך שלשה כנגדו כשרה ואם אינה גבוה אלא י' טפחים אפילו אין בדופן אלא ארבע ושני משהוין כשרה שמעמידה באמצע ואמרינן לבוד למעלה ולמטה וחשוב כסתום היו הדפנות גבוהות מן הארץ שלשה טפחים פסולה:

630:10 If one makes his sukkah between trees with the trees as its walls, if they are strong or tied and secured such that normal wind will not regularly shake them, and the open spaces are filled in with straw and hay such that the wind will not shake them, and they are tied, it is kosher. Therefore, it is not good to make the walls from sheets of flax without poles even if they are tied well because sometimes they unintentionally get detached and you have a wall that cannot withstand a normal wind. If one wants to use sheets, it is good to weave poles into the walls every three [tefachim].

העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה אם היו חזקים או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מנידה אותם תמיד ומילא בין האמירים (פירוש הענפים) בתבן וקש כדי שלא תניד אותם הרוח וקשר אותם הרי זו כשרה על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים אע"פ שקשרן בטוב זמנין דמינתקי ולא אדעת' והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה והרוצה לעשות בסדינים טוב שיארוג במחיצות קנים בפחות משלשה:

630:11 One can make a wall from living things by tying the animal to the wall.

עושים מחיצה מבעלי חיים שיקשור שם בהמה לדופן:

630:12 One can use a friend to constitute a wall in a valid sukkah, even on the holiday, as long as he does not know that he is standing there to be a wall. On a weekday, even if he knows, it is fine. Rema: Even on the holiday, this is only forbidden for the three permitting walls, but it is permitted for the fourth wall (Raavad's notes, Maggid ch.4 of Sukkah). See above 362:5.

יכול לעשות מחבירו דופן לסוכה להכשירה ואפילו ביום טוב ובלבד שלא ידע אותו שהועמד שם שבשביל מחיצה הועמד שם אבל בחול אפי' אם הוא יודע שפיר דמי: הגה ואפי' בי"ט אינו אסור אלא באותן ג' דפנות המתירים הסוכה אבל בדופן רביעית שרי (השגת הראב"ד והמגיד פרק ד' דסוכה) וע' לעיל סי' שס"ב סעיף ה':

630:13 One who leans his sukkah on the legs of the bed with the legs as walls, if there are ten tefachim from the bed to the schach, it is kosher. Otherwise, it is invalid. If one leans the schach on the posts and the legs are walls, even if there are not ten [tefachim] from the bed to the schach, it is valid, because there are ten tefachim from the ground to the schach.

הסומך סוכתו על כרעי המטה והכרעיים הם מחיצו' אם יש בה גובה עשרה טפחים מן המטה לסכך כשרה ואם לאו פסול' ואם סמך הסכך על עמודים והכרעיים הם דפנות אפילו אין גבוה י' מהמטה עד הסכך כשרה כיון שיש י' טפחים מהארץ עד הסכך:

Orach Chayim 631

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

631:1 A Sukkah whose Sunlit Area Exceeds its Shaded Area, & Other Laws Governing S'chach, containing 10 Seifim: A sukkah whose sunlit area is equal to its shaded area from above is invalid according to the idea that the sunlight diffuses as it gets more distant and is greater than the shaded area. However, if the sunlit area and shaded area are equal from below, it is valid.

סוכה שחמתה מרובה מצלתה ויתר דיני הסכך. ובו י' סעיפים: סוכה שחמתה וצלתה שוים מלמעלה פסולה לפי שהחמה מתפשטת בריחוקה ויהיה למטה חמתה מרובה מצלתה אבל אם חמתה וצלתה שוים מלמטה כשרה:

631:2 A sukkah is valid if the majority of the s'chach casts a shadow whose area is two small measures greater than the sunlit area and hence the empty space in the s'chach is [considered as] very little, while [under] a smaller part of the s'chach, the sunlit area exceeds the shaded part by a small measure. Rema: There are those who are stringent if the sukkah is large and there is a space that is 7 x 7 (tefachim) where the sunlight is the majority, even though when combined the entire sukkah has more shaded area (R"an).

אם ברוב ממנה צלתה מרובה שני משהויין ובמיעוט ממנה חמתה מרובה משהו בענין כשנצרף יחד החמה והצל של כל הסוכה יהיה צלתה מרובה מחמתה משהו כשרה: הגה ויש מחמירין אם הסוכה גדולה ויש מקום ז' על ז' שחמתו מרובה אע"פ שבצירוף כל הסוכה הוי הצל מרובה (ר"ן ספ"ק דסוכה):

631:3 As an initial and preferred option, the s'chach should be light so that large stars to be seen through it at night. [After the fact] even if [the s'chach] was very thick, [making it seem] like [the roof of] a house and not allowing the stars to be seen, it is valid.

דרך הסיכוך להיות קל כדי שיראו ממנו הכוכבים הגדולים היתה מעובה כמין בית אע"פ שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה:

631:4 If the s'chach is a very light covering with much empty space, but no one place has three handbreadths of empty space [the sukkah] is valid, [provided] the overall shaded part [of its floor] exceeds its sunlit area; i.e., there is more s'chach than open space.

היה כיסוי דק מאוד שיש בה אויר הרבה אלא שאין בה שלשה טפחים במקום א' ובין הכל צלתה מרובה מחמתה כשרה:

631:5 If the s'chach is tangled and irregular i.e., parts of it were on a somewhat higher level and parts were on a somewhat lower level, it is valid. Provided that the vertical distance between the higher level and the lower level [of the s'chach] is less than three handbreadths. If the width of the upper one is a tefach or more, even though it is higher than three tefachim, we consider [the s'chach on] the higher level as if it had descended and was positioned in the empty space under it. Rema: In other words, there is a tefach in the

space of the bottom one such that one could bring down the top one and then it is valid, even if its sunlit area exceeds the shaded area, since when the sun is at its zenith, directly overhead, the shaded part [of the sukkah floor] does exceed its sunlit area, [the sukkah] should not be disqualified because of sunlight that comes in [at other times] from the side, at an angle.

היה הסיכוך מדובלל (פי' מבולבל) והוא הסיכוך שיהיה מקצתו למעלה ומקצתו למטה כשר ובלבד שלא יהיה בין העולה והיורד ג' טפחים ואם היה ברוחב זה העולה טפח או יותר אע"פ שהוא גבוה מג' טפחים רואין אותו כאלו ירד למטה ונגע בשפת זה היורד והוא שיהיה מכוון נגד שפת היורד: הגה דהיינו שיש באויר שבין התחתון טפח שראוי להוריד העליון ואז כשרה אפי' חמתה מרובה שיהא הצל מרובה כשהחמה באמצע הרקיע: [ר"ן פרק הישן וב"י בשם הרמב"ם]:

631:6 Poles that come out from the back of the sukkah, for example when the canes of the s'chach project beyond the fourth side of the sukkah, if the canes [covering this addition] extend over the minimum dimensions of a sukkah, and its shade exceeds its sunlit area, the three walls are valid even though the middle wall wasn't made for it but rather for the essence of the sukkah, which is inside of it. [Note: For [even if the latter were to be the builder's intent,] we are not concerned with his intent (for there is no requirement that a sukkah be built with the intent [that it be used for a mitzvah]. Thus it is as if he did not reveal his intent at all. [Rather,] the entire length of the s'chach is rendered valid by the third, short wall, even if it does not extend the entire length of the s'chach as does the opposite wall]

קנים היוצאי' לאחורי הסוכה כגון שאחורי דופן אמצעי בולטים קנים מן הסכך ויש בהם הכשר סוכה וצלתן מרובה מחמתה וג' דפנות כשרה אע"פ שהדופן האמצעי לא נעשה בשבילם אלא בשביל עיקר הסוכה שהוא לפנים ממנו:

631:7 A similar [law applies] if the canes of the s'chach project beyond the fourth side of the sukkah, which is open and not enclosed by a wall, and one of the [parallel] walls extends outward with those canes. If the canes [covering this addition] extend over the minimum dimensions of a sukkah, this [additional] area is also considered as part of the sukkah and one may sit there even though it has only one wall. [These laws apply] even [when it is possible to say that] the owner of the sukkah revealed his intent to construct the entire sukkah with long walls, flanking the full length of the s'chach.

וכן הקנים הבולטים מן הסכך לצד הפרוץ ודופן אחד נמשך עמהם אע"פ שעשה דופן על הצדדין יתר על ז' והוי לן למימר הרי גלה דעתו לעשו' כל הסוכה בדפנות ארוכות ודופן א' שנמשך עם הקנים של סכך אינו מן הסוכה אלא בפני עצמו עומד ונמצא שאין לו אלא דופן אחד שהוא הדופן הנמשך אפי' הכי כשרה:

631:8 A person covered [the top of the sukkah] with [metal] spits, which are invalid as s'chach, and they do have 4 tefachim in them, and 4 tefachim from them to any one place, and he left a space the width of a spit between each pair of spits, and filled those spaces with valid s'chach, it is invalid, because it is impossible for a person to be exact and fill all the empty space between the spits with valid s'chach without leaving any space whatever between [any] spit and the [adjoining] valid s'chach. Hence, such a sukkah is not valid unless one placed on it a little additional valid s'chach to overlap the invalid s'chach, for then, all

the empty space between the spits will certainly be covered. [This is certainly true with a large sukkah. But regarding a small sukkah, one must have less than three tefachim between the spits] (Beis Yosef; Maharal m'Prague).

סיככה בשפודין שהם פסולין לסכך בהם ואין בהם ד' ואין מהם ד' במקום א' והניח בין שפוד לשפוד כמלא שפוד ונתן שם סכך כשר פסול שאי אפשר לצמצם שימלא כל האויר מסכך כשר ונמצא הפסול מרובה אבל אם העדיף סכך הכשר מעט על הפסול או אם היה הפסול נתון שתי ונתן הכשר ערב או איפכ' כשר שאז מתמלא כל האויר מסכך כשר [ודוקא בסוכה גדולה אבל בסוכה קטנה צריך להיות מן השפודים פחות מג' במקום א']:
[ב"י ומהר"א מפראג]:

631:9 [The following applies to] a house roofed with boards that are not covered by a maazivah (i.e., a clay floor that [sometimes] overlays them), and [one desires] to make [the house] valid so that he can dwell under [the boards] for the sake of [the mitzvah of] a sukkah, or one grabs hold of one board of a set of two and places valid s'chach in its place - all of it is valid, even the boards which are wider than four tefachim. There is one (opinion) who says that the boards cannot be wider than four tefachim.

בית המקור' בנסרי' שאין עליה' מעזיבה (פי' טיט וצורות שמשימין עליהם) ובא להכשירו לשם סוכה די בזה שיסיר כל המסמרים לשם עשיית סוכה או שיטול מבין שני נסרים אחד ויתן סכך כשר במקומה וכולה כשר' אפי' הנסרים רחבי' ארבע' ויש מי שאומר שצריך שלא יהיו הנסרי' רחבי' ארבעה:

631:10 A sukkah without a roof, for example the tops of the walls were stuck together like a shed; or the top of the wall leans against the sukkah to create a wall - this is invalid. If it had a roof, even a small portion, or the leaning wall was raised to the wall from the earth for a small portion, this is valid. Rema: There are those who say that this small space should not be empty space - only from the wall or the s'chach [Rosh in the name of the R"i; Rambam]. It must be 7 x 7 tefachim and higher than ten tefachim [Tur]. The walls, which are greater than ten, must also be made out of materials that can be used as s'chach [R"an]. If all of the walls are made of materials than can be used for s'chach one may sleep even under the walls [explanations of Rabbeinu Yerucham]

סוכה שאין לה גג כגון שהיו ראשי הדפנות דבוקות זו בזו כמין צריף או שסמך ראש הדופן של סוכה לכותל פסולה ואם היה לה גג אפי' טפח או שהגביה הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע טפח הרי זו כשרה: הגה וי"א שהטפח לא תהיה אויר רק מן הדופן או הסכך [הרא"ש בשם ר"י ורמב"ם פ"ד] וצריך שיהיה בה ז' טפחים על ז' בגובה י' טפחים [טור] גם צריך שיהיו הדפנות לאחר שהם גבוהים עשרה עשויות מדבר שמסככין בהם דהא הם הם הסכך [ר"ן ספ"ק דסוכה] ואם כל הדפנות מדבר שמסככין בהם מותר לישן אפילו תחת הדפנות:
[ס"ח בפירוש רבינו ירוחם נ"א ח"א]:

Orach Chayim 632

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

632:1 Things That Are Invalid For S'chach, having four Seifim: 1. Invalid s'chach, makes a sukkah invalid in the middle if it is four tefachim. However, less than 4 is valid and one is permitted to sleep under it. From the side, it does not invalidate except if the invalid s'chach measures 4 amot, but less than 4 it is valid, for we say it is a curved wall; for we could say that we see it as if the wall is bent, and we consider this invalid s'chach to be from the body of the wall. This is a law given to Moshe at Sinai. Therefore, for this reason, a house which is reduced in the middle and one covers the middle area with s'chach, and there remains from the ceiling around the valid s'chach less than 4 amot between it and the walls, it is valid. However, we do not sleep underneath it whenever it measures 4 tefachim. With regard to what have these things been said? With regard to a large sukkah that has, in addition to the invalid s'chach, more than 7 x 7 tefachim. However, in a small sukkah which only has 7 x 7, whether in the middle or on the side, when there are three tefachim, it is invalid. When there are less than three tefachim, it is a valid sukkah and we may sleep underneath it and it joins together to complete the measure of the sukkah.

דבריו הפוסלי' בסכך. ובו ד' סעיפים: סכך פסול פוסל באמצע בד' טפחי' אבל פחות מד' כשר ומותר לישן תחתיו מן הצד אינו פוסל אלא בד' אמות אבל פחות מד' אמות כשרה דאמרין דופן עקומ' דהיינו לומר שאנו רואים כאלו הכותל נעקם ויחשוב זה הסכך הפסול מגוף הכותל ודבר זה הלכה למשה מסיני הלכך בית שנפחת באמצע וסיכך במקום הפחת ונשאר מן התקר' סביב בין סכך כשר לכותלים פחות מד' אמות כשר' ומיהו אין ישנים תחתיו כל זמן שיש בו ד"ט בד"א בסוכה גדולה שיש בה יותר על הסכך פסול ז' טפחים על ז' טפחים אבל בסוכה קטנה שאין בה אלא ז' על ז' בין באמצע בין מן הצד בשלשה טפחים פסולה בפחות משלשה כשרה וישנים תחתיו ומצטרף להשלים הסוכה לכשיעור:

632:2 2. Open space, whether great or small, is the same. Whether in the middle or on the side within three tefachim it is invalid. If it is less than three tefachim it is valid, and it joins together to complete the sukkah and we do not sleep underneath it. RAMA: And this is specifically when it goes along the entire face of the sukkah (Rabbeinu Yerucham), or it has enough space for one to fit their head and most of their body, but without this it is permitted, because there is no sukkah that doesn't have holes (R"an, end of first perek). This, that invalid s'chach invalidates a sukkah with four, and open space within three, is specifically when the sukkah is split in two, and there does not remain a valid measure for a kosher sukkah with walls in any one place. But if there does remain a valid measure for a kosher sukkah in one place - this place is kosher. And even outside if they are joined from the side (Tur).

אזיר בין בגדולה בין בקטנה שזים דבין באמצע בין מן הצד בג' טפחים פסולה בפחות משלשה כשרה ומצטרף להשלים הסוכה ואין ישנים תחתיו: הגה ודוקא שהולך על פני כל הסוכה (ר' ירוחם נ"ח ח"א) או שיש בו כדי לעמוד ראשו ורובו אבל בלא"ה מותר דהא אין סוכה שאין בה נקבים נקבים (ר"ן סוף פרק קמא) והא דסכך פסול פוסל בד' ואזיר בג' היינו דוק' שהפסיק הסוכה לשנים ולא נשאר שיעור הכשר סוכה עם דפנות במקום א' אבל אם נשאר שיעור סוכה במקום א' המקום ההוא כשר ואף שמבחוץ אם מחובר לו מן הצדדים (טור):

632:3 3. Invalid s'chach less than four and open space next to it less than three do not join together to invalidate (the sukkah). For this reason, if an open space is three in one location and even a small part of this open space is invalid s'chach, it (the sukkah) is valid. This applies to a big sukkah. However, in the case of a small sukkah that only measures 7 x 7, if there is three tefachim between the two of them, they join together to invalidate the sukkah.

סכך פסול פחות מד' ואויר אצלו פחות משלשה אין מצטרפים לפסול הלכך אם אויר שלשה במקום א' אפי' מיעטו בסכך פסול כשר והני מילי בסוכה גדולה אבל בקטנה שאין בה אלא ז' על ז' אם יש בין שניהם שלשה טפחים מצטרפים לפסול:

632:4 4. If there are 2 tefachim of invalid s'chach and 2 other tefachim of invalid s'chach, and an open space less than three interrupts between them, there is reason to doubt if two tefachim of the invalid s'chach join together to invalidate the sukkah.

אם יש סכך פסול ב' טפחים ועוד סכך פסול ב"ט ואויר פחות משלשה מפסיק ביניהם יש להסתפק אם שני הפסולים מצטרפים לפסול הסוכה:

Orach Chayim 633

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

633:1 The Laws of the Height of a Sukkah, 10 Seifim A sukkah which is taller than twenty amot is invalid, whether it is large or small, whether its walls reach the schach or they do not reach the schach. However, a twenty amot tall sukkah is valid, even if all of its schach is above twenty [amot] because its interior is only twenty [amot].

דין גובה הסוכה. ובו י' סעיפים: סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה בין שהיא גדולה בין שהיא קטנה בין שמחיצות מגיעות לסכך בין שאינן מגיעות אבל עשרים כשרה אפי' כל סככה למעלה מעשרים כיון שאין בחללה אלא עשרים:

633:2 If the sukkah is higher than twenty and הוצין (palms leaves) come down (into it) - if its shade is larger than its sunlit area it is valid; and if not it is invalid.

היתה גבוהה יותר מעשרים והוצין (פי' ענפים קטנים עם העלין שלהם) יורדין למטה אם צלתן מרובה מחמתן כשרה ואם לאו פסולה:

633:3 If the interior of the sukkah is higher than twenty amos, and one hangs pleasant things from it and because of that the interior is diminished, this is not (considered) a diminution. Therefore if it is reduced by pillows and blankets this is not considered a diminution, even if they nullify each other.

סוכה שחללה יותר מעשרים אמה ותלה בה דברים נאים ועי"כ נתמעט חללה לא הוי מיעוט וכן אם מיעטה בכרים וכסתות לא הוי מיעוט ואפילו ביטלם:

633:4 If one reduces the height by using straw and such, this is a valid diminution and one does not need to say the dirt is invalid; but undesignated dirt is not a diminution, even with dirt until it is nullified verbally.

מיעטה בתבן וביטלו הרי זה מיעוט ואין צריך לומר עפר וביטלו אבל סתם אינו מיעוט אפי' בעפר עד שיבטלנו בפה:

633:5 If the sukkah was higher than twenty and one builds a shelf against the middle wall anywhere on the surface, and it contains the required measure for a sukkah, the entire sukkah is valid, even from the shelf onward.

היתה גבוהה מעשרים ובנה בה אצטבא כנגד דופן האמצעי על פני כולה ובה שיעור סוכה כשרה כל הסוכה אפי' מהאצטבא והלאה:

633:6 If one builds a shelf from the side, if there is less than four amos between the shelf and the second wall it is valid; on the shelf specifically. And if not, it is invalid.

אם בנה האצטבא מן הצד אם יש מן האצטבא עד כותל השני פחות מארבע אמות כשרה על האצטבא דוקא
ואם לאו פסולה:

633:7 If one builds a shelf in the middle, if there is less than four amos from it to the wall on all sides it is valid with the shelf, even if it is higher than twenty. And if there is four amot between it and the wall it is invalid, even if the shelf is higher than twenty.

אם בנה האיציטבא באמצע אם יש ממנו לכותל לכל צד פחות מארבע אמות כשרה על האיציטבא אפי' אם
גבוה יותר מעשרה ואם יש בינה לכותל ארבע אמות פסולה אפי' האצטבא גבוה עשרה:

633:8 A sukkah that is not taller than ten tefachim is invalid.

סוכה שאינה גבוה עשרה טפחים פסולה:

633:9 If it is taller than ten and palm leaves come down into that ten tefachim space, even if its sunlit area is greater than its shade it is invalid. However, if the הנויין fall down into it it is valid.

היתה גבוה מעשרה והוצין יורדין לתוך עשרה אפילו אם חמתן מרובה מצלתן פסולה אבל אם הנויין יורדין
לתוך עשרה אינם פוסלים:

633:10 If it is shorter than ten, and he dug out an area inside the sukkah in order to complete the requisite height of the sukka to ten handbreadths - if there is in the dug out portion the measure of a valid sukkah and if there is not three tefachim between the dug out portion and the wall it is valid. If there is three tefachim between them it is invalid.

היתה נמוכה מעשרה וחקק בה להשלימה לעשרה ויש בחקק שיעור הכשר סוכה אם אין בין חקק לכותל ג'
טפחים כשרה יש ביניהם ג' טפחים פסולה:

Orach Chayim 634

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

634:1 A Sukkah Must Not Be Less Than 7 x 7, containing 4 Seifim: A sukkah that is not at least 7 x 7 is invalid. Regarding the maximum, there is not a measurement above.

שלא תהיה פחות מן שבעה על שבעה. ובו ד סעיפים: סוכה שאין בה שבעה על שבעה פסולה ולענין גודל אין לה שיעור למעלה:

634:2 If it is circular, it must contain within 1/4 circle, a measure of 7 x 7.

אם היא עגולה צריך שיהא בה כדי לרבע שבעה על שבעה:

634:3 If the sukkah is 7 x 7 and one places fitting garments in it and it reduces the size below the minimum, it is invalid.

יש בה ז' על ז' ונתן בה בגדים לנאותה וממעטים אותה משבעה על שבעה פסולה:

634:4 One whos head and most of his body is inside the sukkah, and his table is outside the sukkah and he eats as if it he cannot eat in the sukkah - even if it is a large sukkah, there is a gezeirah (against this) on case he might be pulled after his table.

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו חוץ לסוכה ואכל כאלו לא אכל בסוכה אפי' אם היא סוכה גדולה גזירה שמא ימשך אחר שלחנו:

Orach Chayim 635

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

635:1 A sukkah is valid even if it was not constructed specifically for the mitzvah. For example, the sukkah was built for shade, like those of the non-Jews, women, animals, Samaritans, Shepherds, etc. However, a sukkah that was made of its own accord is invalid because it was not made for shade. Therefore, if someone hollows out a stack of grain and makes it into a sukkah it is not a sukkah, because this grain pile was not erected for shade (and what was done afterwards is 'made but not from something made') (Tur). Accordingly, were one to create a space one handbreadth [high] and seven [handbreadths] in area for the purpose of a sukkah, and afterwards hollow it out till it reached ten [handbreadths], it is kosher, since its s'chach was placed for the purpose of shade. If someone makes a big space and doesn't stop until the hole is one handbreadth [high] and seven [handbreadths] and then he digs out a lot and makes a big sukkah there, it is not valid at all. This is because he withdraws seven and doesn't stop from the beginning. If he digs from the two sides to increase the seven, even the seven is invalid as invalid s'chach invalidates from the side within four amot. Rema: One may not put on the s'chach before finishing the walls. But if he made one tefach and covered it with s'chach it is permitted to put s'chach on it before he makes the other walls, like a situation where one creates a space as above. (Hagahos Maimoni)

דין סוכת גנב"ך ורקב"ש. ובו סעיף אחד: סוכה אע"פ שלא נעשית לשם מצוה כשרה והוא שתהיה עשויה לצל כגון סוכת עכו"ם נשים בהמה כותיים רועים קייצים בורגנין שומרי שדות אבל סוכה שנעשית מאליה פסולה לפי שלא נעשית לצל לפיכך החוטט בגדיש ועשהו סוכה אינה סוכה שהרי לא עומד גדיש זה לצל (ומה שעושה אח"כ הוי תעשה ולא מן העשוי) (טור) לפיכך אם עשה בתחלה כשנתן שם הגדיש חלל טפח במשך שבעה לשם סוכה וחטט בו אח"כ והשלימה לעשרה כשרה שהרי נעשית סכך שלה לצל ואם הגדיש גדול ולא הניח אלא חלל טפח במשך ז' ושוב חקק בה הרבה ועשה בה סוכה גדולה אינה כשרה כולה ע"י משך שבעה שהניח תחלה ואם חקק משני צדדים ד"א יותר על השבעה אף השבעה פסולה דסכך פסול מן הצד בד' אמות: הגה ואין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות ואם עשה טפח סמוך לסכך מותר לסכך קודם שיעשה שאר הדפנות כמו בחוטט בגדיש: (הגהות מיימוני פ"ה):

Orach Chayim 636

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

636:1 The Law of an Old Sukkah, 2 Seifim: An old sukkah — i.e., one that was made more than 30 days before Sukkos — is valid provided something new was done to it for the sake of the festival (See Sukkah 9a). For this, even a handbreadth by a handbreadth is sufficient if it is in one place and if the new thing was done for all the Sukkah. And if it was done for the sake of the festival, even if it was done at the beginning of the year, it is valid without anything new.

דין סוכה ישנה. ובו ב סעיפים: סוכה ישנה דהיינו שעשאה קודם שיכנסו ל" יום שלפני החג כשרה ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה לשם החג ואפילו בטפח על טפח סגי אם הוא במקום אחד ואם החידוש על פני כולה סגי אפי' כל דהו ואם עשאה לשם החג אפי' מתחלת השנה כשרה בלא חדוש:

636:2 [The following laws apply with regard to] a potter [whose workplace is comprised] of two [adjoining] sukkos, one of which gives access to the other, and he fashions his pots in the inner [sukkah] and sells them in the outer [sukkah]. Though the inner sukkah was built for shade, he does not fulfill [the obligation to dwell] in the sukkah with it because it serves as his dwelling throughout the year. Since he eats, sleeps, and performs most of his activities there, it would not be evident [during the festival] that he is now doing these things for the sake of the mitzvah. He may, however, fulfill his obligation using the outer [sukkah], for he does not dwell in it throughout the year.

יוצר כלי חרש שיש לו ב' סוכות זו לפניו מזו ועשה קדירותיו בפנימית ומוכרם בחיצונה הפנימית אינו יוצא בה ידי סוכה כיון שהיא דירתו כל השנה אינו ניכר שדר בה לשם מצוה והחיצונה יוצא בה שהרי אינו דר בה כל השנה:

Orach Chayim 637

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

637:1 Laws Relating to a Borrowed or Stolen Sukkah. Containing 3 paragraphs: A person who did not build a sukkah (before the festival), whether unintentionally or intentionally should build a sukkah during Chol HaMoed (and dwell in it), even towards the close of the seventh day. It is permitted to leave this sukkah and dwell in another sukkah.

דין סוכה שאולה וגזולה. ובו ג סעיפים: מי שלא עשה סוכה בין בשוגג בין במזיד עושה סוכה בחולו של מועד
אפי' בסוף יום שביעי וכן יכול לצאת מסוכה זו ולישב באחרת:

637:2 One fulfills his obligation with a borrowed sukkah and one may fulfill his obligation with a sukkah that he owns in partnership with a friend

יוצאין בסוכה שאולה וכן יוצאין בשל שותפות:

637:3 A stolen sukkah is valid. How? If one overpowered his friend, left his (own) sukkah and stole it and then dwelt in it, he has fulfilled his obligation, since land can never be stolen. Rema: However, initially, one should not sit in his friend's sukkah without his permission; all the more if he sat in it without his permission with the intent of stealing it. Therefore, we do not initially make a sukkah on someone else's property without their permission, and likewise for public property (Hagahos Ashiri). However, after the fact, he has fulfilled his obligation. Therefore, a Jew does not cut his own s'chach; rather he buys it from a gentile, and one does not initially make a sukkah out of anything that is stolen (Maharil). If one stole pieces of wood and made a sukkah with them (and used them as s'chach for his sukkah, the sukkah may be valid) even though he did not attach them to his sukkah but merely placed them on it and didn't change them at all, he has fulfilled his obligation. The Sages ordained that the person from whom the wood was stolen is owed only its value. However, if someone stole a sukkah that was built on top of a ship or on top of a wagon and dwells in it, he has not fulfilled his obligation. Rema: And this is the law if Reuven built a sukkah on Shimon's land, and Shimon overpowered Reuven and stole the sukkah that was built on his property, Shimon has not fulfilled his obligation with it. The Sages instituted such an ordinance only when one labored (to build a sukkah) for the sake of the mitzvah, and when one invested effort (Hagahos Ashiri)

סוכה גזולה כשרה כיצד אם תקף על חברו והוציאו מסוכתו וגזלה וישב בה יצא שאין הקרקע נגזלת: הגה
מיהו לכתחלה לא ישב אדם בסוכת חברו שלא מדעתו כל שכן אם דעתו לגזלה וכן לא יעשה סוכה לכתחלה
בקרקע של חברו שלא מדעתו וכן בקרקע שהיא של רבים (הגהת אשירי וא"ר) מיהו בדיעבד יצא וכן לא יקצצו
ישראל הסכך בעצמם אלא יקנו אותם מעכו"ם דכל גזל אין עושין ממנו סוכה לכתחלה (מהרי"ל) ואם גזל עצים
ועשה מהם סוכה אע"פ שלא חיברן ולא שינה בהם כלום יצא תקנת חכמים שאין לבעל העצים אלא דמי עצים
בלבד אבל אם גזל סוכה העשויה בראש הספינה או בראש העגלה וישב בה לא יצא: הגה והוא הדין אם
ראובן בנה סוכה בקרקע שמעון ושמעון תקף את ראובן וגזל סוכתו הבנויה בקרקע שלו לא יצא בה ואין כאן
תקנת השבין הואיל ולא טרח בה ולא הוציא עליה הוצאות (הגהות אשירי פ"ב דסוכה):

Orach Chayim 638

Source on Sefaria [ז](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

638:1 1. A Sukkah & its Decorations are Forbidden [for Mundane Use] Throughout Seven [Days of Festival], 2 Seifim: It is forbidden to make use of the wood throughout the eight days of the festival, whether the pieces for the wall or the s'chach (and even a sliver to use as a toothpick is forbidden) (Maharil). They are not suitable for other things all eight days - because on the seventh day the sukkah itself is entirely muktzeh until twilight since if it is muktzeh for בין השמשות it is muktzeh for the whole day. RAMA: Even if the sukkah fell over it is forbidden, and a stipulation is never effective (Tur). But wood that covers the sukkah is permissible (to be used), see above Siman 518: Seif 8. And if after the minimum requirement for the size of the walls are met and the valid sukkah is complete, one adds a wall it is not forbidden. But if he only made four walls in total it is forbidden and is muktzeh. RAMA: And all of this only applies to a sukkah that one dwelt in one time. However, if one was invited to the sukkah but did not dwell there it is not forbidden, because the invitation is not the main thing (Hagahos Ashiri)

סוכה ונויה אסורין כל שבעה. ובו ב סעיפים: עצי סוכה אסורים כל שמונת ימי החג בין עצי דפנות בין עצי סכך (ואפי' קיסם לחצוץ בו שיניו אסור) (מהרי"ל) ואין נאותין מהן לדבר אחר כל שמונת הימים מפני שיום הז' כולו הסוכה מוקצה עד בין השמשו' והואיל והוקצה לבין השמשות של שביעי הוקצה לכל היום : הגה ואפי' נפלה הסוכה אסורים ולא מהני בה תנאי (טור) אבל עצים הסמוכים לסוכה מותרים וע"ל סי' תקי"ח סעיף ח': ואם אחר שעשה השיעור הצריך מן הדפנות ונשלם הכשר סוכה הוסיף דופן לא מיתסרא אבל אם עשה ארבעתן סתם כולן אסורות ומוקצות: הגה וכל זה לא מיירי אלא בסוכה שישב בה פעם א' אבל אם הזמינה לסוכה ולא ישב בה לא נאסרה דהזמנה לאו מילתא היא: (הגהות אשירי פ' המביא):

638:2 2. And similarly one may not use, during any of the 8 days, food and delicacies that are hung in the sukkah to beautify it, even if they fell and on Yom Tov and Shabbos they are forbidden to move anyway because they are muktzeh (Tur). If one stipulates about them at the time they are hung, and says "I will not refrain from making use of them throughout the time of bein hashmashos (on all the eight days of the festival) (Beis Yosef), he can then make use of them at any time he wishes, because he did not make them muktzeh and the holiness of the sukkah does not rest on them. (This applies) specifically when he uses this language. If, however, one does not use the above wording when making his stipulation, but merely says, "I stipulate that I will be permitted to benefit from [the decorations] if they fall from the sukkah," this stipulation is not effective at all. And (likewise) if one says, "I stipulate that I can eat them whenever I want if it is the twilight period between sunset and the appearance of three stars". RAMA: One must make the stipulation before בין השמשות of the first day. There are those Achronim who write that these days it is not our custom to stipulate [Maharil] and this is how we act regarding the decorations hung from the s'chach. However, regarding the decorations that we place on the walls, for example decorated sheets, it is our custom to move them due to rain even without a stipulation, because there are those who say that it is not forbidden - even regarding the walls themselves; how much more so the decorations. In any event it is good to stipulate regarding them. If the s'chach is made of myrtle or one hangs an Etrog in the sukkah as a decoration it is permitted to smell it, because one does not violate the laws of muktzeh by smell, only by

touching. They are forbidden to move. There are those who forbid the above related to a myrtle. [R"an, end of the chapter of the stolen Lulav] like below Siman 653.

וכן אוכלים ומשקים שתולין בסוכה כדי לנאותה אסור להסתפק מהם כל שמונה אפי' נפלו ובי"ט ושבת אסור לטלטלה דמוקצים הם (טור) ואם התנה עליהם בשעה שתלאם ואמר איני בודל מהם כל בין השמשות (של ח' ימים) (ב"י בשם א"ח) הרי זה מסתפק מהם בכל עת שירצה שהרי לא הקצה אותם ולא חלה עליהם קדושת הסוכה ולא נחשבו כמותה ודוקא שמתנה בזה הלשון אבל אם אמר אני מתנה עליהם לאכלן כשיפלו אינו כלום ואם אמר אני מתנה עליהם לאכלם אימתי שארצה מהני שגם בין השמשות בכלל: הגה וצריך לעשות התנאי קודם בין השמשות הראשון [ד"ע כסברת א"ח שהביא הב"י ולא כמהרי"ל] יש מן האחרונים שכתבו דבזמן הזה אין נוהגים להתנות [מהרי"ל] והכי נהוג בנויין התלויים בסכך אבל בנויין שנותנים בדפנות כגון סדינים המצויירים נוהגין לטלטלם מפני הגשמים אפי' בלא תנאי משום דיש אומרים דאין אסור אפי' בדפנות עצמן כל שכן בנויין ומ"מ טוב להתנות עליהם [ד"מ] אם סכך בהדס או תלה בסוכה אתרוג לנוי מותר להריח בו דלא הוקצה מריח רק שלא יגע בו דאסור בטלטול ויש אוסרים בהדס [ר"ן ס"פ לולב הגזול] כדלקמן סי' תרנ"ג:

Orach Chayim 639

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

639:1 What is the Mitzvah of sitting in the Sukkah? That he should eat, drink, sleep, lounge, (Tur) and reside in the Sukkah all seven days, both in the day and in the night, in the same manner in which he resides in his house the rest of year. And all seven days a man makes his house temporary and his Sukkah permanent. How so? The fine dishes and linens, should be in the Sukkah; and drinking vessels, such as glass cups and mugs, in the Sukkah; but eating vessels after eating (Tur), such as pots and plates, outside of the Sukkah. The lantern should be in the Sukkah. And if it was a small Sukkah, he puts the lantern outside the Sukkah. Rem"a: And he must not use the Sukkah for disrespectful things, so that the Mitzvot not be contemptible in his eyes. (Bet Yosef in the name of the Orchot Chayyim)

דיני ישיבת סוכה. ובו ח סעיפים: כיצד מצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה [וישן ומטייל] [טור] ודר בסוכה כל שבעת הימי' בין ביום ובין בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנ' וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע כיצד כלים הנאים ומצעות הנאות בסוכה וכלי שתייה כגון אשישות וכוסות בסוכה אבל כלי אכילה [לאחר האכילה] [טור] כגון קדירות וקערות חוץ לסוכה המנורה בסוכה ואם היתה סוכה קטנה מניחה חוץ לסוכה: הגה ואל יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה כדי שלא יהיו מצות בזויות עליו. [ב"י בשם א"ח]:

639:2 We eat and drink and sleep in the Sukkah all seven days, both day and night, and we do not sleep outside of the Sukkah, even a very short sleep. But one may eat an insubstantial meal outside of the Sukkah. And how much is an insubstantial meal? Approximately an egg's worth of a loaf of bread. And it is permitted to drink water and wine and eat fruit even if he made it his meal (own opinion) outside of the Sukkah. And he who is stringent upon himself, and will not drink even water outside of the Sukkah, he is praised. And a dish made of the five species [of grain], if he makes it his meal, it considered a proper meal and requires a Sukkah. Rem"a: And nowadays what is practiced to be lenient in the Sukkah, such that only the scrupulously observant sleep in the Sukkah; there are those who say that it is because of the cold, for it is uncomfortable to sleep in the cold places, and it seems to me that this is because the Mitzvah of Sukkah is a man and his household, a man and his wife, and in a place where he cannot sleep with his wife, that he does not have a suitable Sukkah, he is exempt; and it is good to be stringent, and to be there with his wife, just as he resides all year, if he can have a suitable Sukkah.

אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה בין ביום בין בלילה ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שינת עראי אבל מותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה אכילת עראי כביצה מפת ומותר לשתות מים ויין ולאכול פירות [ואפי' קבע עליהו] [ד"ע] חוץ לסוכה ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכ' אפי' מים הרי זה משובח ותבשיל העשוי מחמשת מינים אם קובע עליו חשוב קבע וצריך סוכה: הגה ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות יש אומרים משום צינה דיש צער לישן במקומות הקרים [מרדכי פ' הישן] ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה ובמקום שלא יכול לישן עם אשתו

שאינן לו סוכה מיוחדת פטור וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה אם אפשר להיות לו

סוכה מיוחדת:

639:3 Eating in the Sukkah on the first night, is obligatory. If he ate an olive sized amount of bread, he has fulfilled his obligation. Henceforth it is optional; if he wished to eat a meal, he eats in the Sukkah; if he wishes, he can eat only fruits and nuts outside of the Sukkah all seven days, like the rules of eating Matzah on Pesach. Rem"a: And he should not eat on the first night until it is certainly night (Bet Yosef in the name of the Orchot Chayyim), and he should eat before midnight (Mahar"i Weill and Mahari"l); and he should not eat during the day from noon and onwards, so that he will eat in the Sukkah hungrily (Mahari"l), similar to eating Matzah.

אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון חובה אפי' אכל כזית פת יצא י"ח מכאן ואילך רשות רצה לאכול סעודה
סועד בסוכה רצה אינו אוכל כל ז' אלא פירות וקליות חוץ לסוכה אוכל כדין אכילת מצה בפסח: הגה ולא יאכל
בלילה הראשונה עד שיהא ודאי לילה [ב"י בשם א"ח] ויאכל קודם חצות לילה [מהרי"ו ומהרי"ל] ולא יאכל ביום
מחצות ואילך כדי שיאכל בסוכה לתיאבון [מהרי"ל] דומיא דאכילת מצה:

639:4 All seven days, one recites Bible [and studies] in the Sukkah. When one is [trying to] understand [deeply] and be very careful with what one is reciting [and learning, one may study] outside of the Sukkah so that one is more focused. One may pray either in the Sukkah or outside of the Sukkah.

כל שבעת הימים קורא [ולומד] בתוך הסוכה וכשמבין ומדקדק במה שיקרא [וילמוד יכול ללמוד] חוץ לסוכה
כדי שתהא דעתו מיושבת עליו המתפלל רצה מתפלל בסוכה או חוץ לסוכה:

639:5 5. If it rains, one may go inside his house. From when is it permitted to go inside? From when so many drops of rain descend into the sukkah that, were they to fall into a cooked dish of beans which spoils quickly if only a small amount of water is added to it, that dish would spoil. RAMA: Even if he does not have a dish in front of him [Sma"g and Hagahos Ashiri]. A person who does not know how to calculate such a measure should reckon: If this same quantity of rain would come down into his house, he would leave his house, he may leave the sukkah. [Hagahos Ashiri; Mordechai; Mahari"l]. All of this applies specifically to the remaining days of the festival of Sukkot. But on the first night, one must eat an olive's worth in the sukkah even if it is raining [Tur; R"an; Rosh] and one must say Kiddush in the sukkah so he can pronounce the Zman regarding the sukkah

ירדו גשמים הרי זה נכנס לתוך הבית מאימתי מותר לפנות משירדו לתוך הסוכה טפות שאם יפלו לתוך
התבשיל יפסל אפילו תבשיל של פול: הגה ואפי' אין תבשיל לפניו [סמ"ג והגהות אשירי] ומי שאינו בקי בזה
השיעור ישער אם ירדו כל כך גשמים לבית אם היה יוצא יצא מסוכתו ג"כ [א"ז והגהת אשירי פרק הישן
ומרדכי פ"ב מיימוני פ"ו ומהרי"ל] וכל זה דוקא בשאר ימים או לילות של סוכות אבל לילה הראשונה צריך
לאכול כזית בסוכה אף אם גשמים יורדין [טור ור"ן והרא"ש] ויקדש בסוכה [כדי] שיאמר זמן על הסוכה [ת"ה
סימן צ"ה]:

639:6 6. If one is eating in the Sukkah and it starts raining and he goes into his house and then the rain stops, he is not obligated to return to the sukkah until he finishes his meal.

היה אוכל בסוכה וירדו גשמים והלך לביתו ופסקו הגשמים אין מחייבין אותו לחזור לסוכה עד שיגמור סעודתו:

639:7 7. If one is sleeping and it begins to rain at night, and one enters his house and the rain then stops, we do not bother him to return to the sukkah for the rest of that night. Rather, he should sleep in his house until dawn. RAMA: and then he wakes from his sleep (Tur). One who sleeps in the sukkah and it starts to rain does not have to wait the time that it takes for the dish to spoil, because even sleeping in light rain is unpleasant and he is allowed to leave. [Mahari"v] Whenever one is exempt from [the mitzvah] of sukkah, but does not leave the sukkah, he is not rewarded for dwelling there [at that time]. Instead, he is considered a commoner [Hagahos Maimoni]. When one leaves the sukkah because of rain, he should not leave brazenly, but submissively, like a servant who came to pour a drink for his master, and his master poured it out on his face, (as if to say, "I do not desire your service). (Mahari"i).

היה ישן וירדו גשמים בלילה ונכנס לתוך הבית ופסקו הגשמים אין מטריחין אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה
אלא ישן בביתו עד שיעלה עמוד השחר: הגה וינעור משנתו (טור) מי שהוא ישן בסוכה וירדו גשמים אין צריך
לשער בכדי שיתקלקל התבשיל דבגשמים מועטים הוי צער לישן שם ויוכל לצאת [מהרי"ו] וכל הפטור מן
הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל עליו שכר ואינו אלא הדיוטות [הגהות מיימוני פ"ו] וכשיוצא מן הסוכה מכח
גשמים אל יבעט ויצא אלא יצא כנכנע כעבד שמוזג כוס לרבו ושופכו על פניו (מהרי"ל):

639:8 8. We are accustomed to only bless on the sukkah at the time of eating. (And this is how we [Ashkenazim] are accustomed.)

נהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה (והכי נהוג):

Orach Chayim 640

Source on Sefaria [ז](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

640:1 1. Who is exempt from dwelling in the Sukkah, and in it is 10 paragraphs. Women, slaves, minors are exempt from the (mitzvah of) Sukkah. A tumtum (one has genitalia that are covered, unable to be recognized) or an androgynous is obligated out of doubt (perhaps they are male). And similarly one who is a half slave, half free person is obligated.

מי הם הפטורים משיבת סוכה. ובו י' סעיפים: נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה טומטום ואנדרוגינוס חייבים מספק וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב:

640:2 2. A minor that does not need his mother (when sleeping), when he is about a boy of 5 or a boy of 6, is obligated in (the Mitzvah of) Sukkah from Divrei Sofrim (words of the scribes, Rabbinical) in order to train him in the Mitzvos.

קטן שאינו צריך לאמו שהוא כבן חמש כבן שש חייב בסוכה מדברי סופרים כדי לחנכו במצות:

640:3 3. Sick people and those attending to them are exempt from the (Mitzvah of) Sukkah. And not just a sick person who is endangered; rather, even if he has head pain or eye pain. There is one who says that the attendants are exempt only at the time the sick person needs them. Parentheses (Rema): And one who is bloodletting is obligated in the (Mitzvah of) Sukkah [Ohr Zarua and the Haagos Ashiri Chapter HaYashan (2nd chapter of Tractate Sukkah)].

חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה ולא חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חש בראשו [או] חש בעיניו ויש מי שאומר שאין המשמשים פטורים אלא בשעה שהחולה צריך להם (ומי שמקיז דם חייב בסוכה) (א"ז והגהות אשירי פרק הישן):

640:4 4. One who is discomforted is exempt from the Sukkah, he, and not his attendants. But on the first night even the discomforted one must eat an olive-portion there (Kol Bo). Who is discomforted? He who cannot sleep in the Sukkah because of the wind; or because of the flies, fleas, and their ilk; or because of the smell. But this is only when the discomfort occurred by chance, after he built the Sukkah there, but he shouldn't build his Sukkah a priori in a smelly or windy place, and say, "I am discomforted ". Rem"a: And if he built it, at the beginning, in a place where he is discomforted while eating, or drinking, or sleeping, or he cannot do one of them in the Sukkah since he fears bandits or thieves while he is in the Sukkah, he does not fulfill his obligation in the Sukkah at all, even in the activities in which he is not discomforted , for it is not like a dwelling which one can do all his functions within (Mordekhai, chapter 'HaYashen'). He whose candles in the Sukkah were extinguished, on the Sabbath, and has a candle in his house, it is permitted for him to leave the Sukkah to eat where the candle is, and he does not need to go to his friend's Sukkah which has a candle, if there is great effort involved (Terumat HaDeshen, Part I 5, Terumat HaDeshen, Part II 158). And if the wind is threatening to extinguish the candle, it is permitted to hang a sheet or garment from the side, but not under the skhakh (Or Zarua). He who cannot sleep in the Sukkah, because it is too small for him to extend his hands and legs, is not considered discomforted, and must sleep there, even

though he needs to curl up (Terumat HaDeshen, Part I 92), and he cannot say: "I am discomforted", unless it is something from which it is normal for one to be discomforted (Tur). And the discomforted is not exempt unless he will save himself from the discomfort, but otherwise, he must sleep in the Sukkah, even if he is discomforted (Mordekhai, chapter 'HaYashen').

מצטער פטור מן הסוכה הוא ולא משמשיו [אבל בלילה ראשונה אפי' מצטער חייב לאכול שם כזית] [כל בו] איזהו מצטער זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח או מפני הזבובים והפרעושים וכיוצא בהם או מפני הריח ודוקא שבא לו הצער במקרה אחר שעש' שם הסוכה אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר מצטער אני: הגה ואם עשה מתחלה במקום שמצטער באכילה או בשתיה או בשינה או שא"א לו לעשות אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה אינו יוצא באותה סוכה כלל אפי' בדברים שלא מצטער בהם דלא הויא כעין דירה שיכול לעשות שם כל צרכיו [מרדכי פ' הישן] מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול במקום נר וא"צ לילך לסוכת חבירו שיש שם נר אם יש טורח גדול בדבר [ת"ה סי' נ"ג ופסקיו סי' קנ"ח] ואם בא רוח לכבות הנרות בסוכה מותר לפרוס סדין או בגד מן הצד אבל לא תחת הסכך [א"ז] מי שלא יכול לישן בסוכה מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו לא מיקרי מצטער וחייב לישן שם אע"ג דצריך לכפוף ידיו ורגליו (ת"ה סי' צ"ב) ולא יוכל אדם לומר מצטער אני אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער בו [טור] ואין המצטער פטור אלא אם ינצל עצמו מן הצער אבל בלאו הכי חייב לישב בסוכה אע"ג דמצטער [מרדכי פרק הישן]:

640:5 5. A mourner is obligated in the (Mitzvah of) Sukkah.

אבל חייב בסוכה:

640:6 6. A groom, his groomsmen, and the whole wedding party are exempt from the (Mitzvah of) Sukkah for the 7 days of feasting (i.e. while celebrating the week-long wedding celebration which in this case started prior to Sukkos). Parentheses (Rema): Yet a festive meal for a Bris Milah, or similarly a meal that is eaten near the new mother are obligated in the (Mitzvah of) Sukkah. [Maharik Shoresch 179].

חתן ושושביניו וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה (וסעודת ברית מילה וכן הסעודה שאוכלין אצל היולדות חייבין בסוכה) [מהרי"ק שורש קע"ט]:

640:7 7. One who is sent to do a mitzvah is exempt from the (Mitzvah of) Sukkah whether in the daytime or nighttime. Parentheses (Rema): And also see what I said in Siman 38.

שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה בין ביום בין בלילה [וע"ל סימן ל"ח]:

640:8 8. Those who are traveling during the day are exempt from the sukkah during the day but obligated at night. Those who are traveling during the night are exempt during the night but obligated during the day. RAMA: This applies specifically when it is possible to find a sukkah. If they cannot find a sukkah, they can go on their way even if they did not sit in the sukkah either during the day or at night, just like the other

days of the year when one does not abandon their journey for their house (Ra"n ch. "HaYashen"). Even if one is just traveling during the day, they are exempt even at night because they cannot make a dwelling place there. Those who go to villages to collect debts who do not have a sukkah in those villages should be stringent on themselves to return to their houses each night to eat in the sukkah. Even though it is possible to be lenient, in any event, one who is stringent will be blessed (Beit Yosef in the name Orkhot Hayyim).

הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה הולכי דרכים בלילה פטורים בלילה וחייבים ביום:
הגה ודוקא כשיוכלו למצוא סוכה אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו לילך לדרכם אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו [ר"ן פרק הישן] ואע"פ שאינו הולך רק ביום פטור אף בלילה דאין לעשות לו שם דירה וההולכים לכפרים לתבוע חובותיהם ואין להם סוכה באותן הכפרים יחמירו על עצמן לשוב לבתיהם בכל לילה לאכול בסוכה ואע"ג דיש להקל מ"מ המחמיר תבא עליו ברכה [ב"י בשם א"ח]:

640:9 9. Those who guard the city during the day are exempt during the day and obligated at night. Those who guard the city at night are exempt at night and obligated during the day.

שומרי העיר ביום פטורים ביום וחייבים בלילה שומרי העיר בלילה פטורים בלילה וחייבים ביום:

640:10 10. Those who guard fields and orchards are exempt both during the day and at night, because if the guard makes a sukkah, the thief will know that they have a set place and will steal from someplace else. Therefore, if somebody is guarding a collection of crops that can all be kept in one place, he is obligated in the place that they are kept. RAMA: One who makes wine near non-Jews on Sukkot is exempt, whether during the day or at night, because they have to protect [the wine] from being touched by the non-Jews (Hagahot Haimoni ch. 7 in the name of the Sema"k and Kol Bo). If it does not need to be protected, he is obligated.

שומרי גנות ופרדסים פטורי' בין ביום בין בלילה שאם יעשה השומר סוכה ידע הגנב שיש לשומר מקום קבוע ויבא ויגנוב ממקום אחר לפיכך אם היה שומר כרי של תבוא' שיכול לשמור כולו ממקום אחד חייב לעשות סוכה במקום ששומרו: הגה והעושין יין אצל העכו"ם בסוכות פטורים בין ביום בין בלילה דצריכים לשמור שלא יגעו העכו"ם [הגהות מיימוני פ"ז בשם סמ"ק וכל בן] ואם הוא בענין שאין צריכין שימור חייבין:

Orach Chayim 641

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

641:1 1. The Blessing Shehecheyanu is Not Recited over the Construction of a Sukkah: One who constructs a sukkah, whether for himself or for someone else, does not make a blessing upon its construction. Shehecheyanu is appropriate to be said when one constructs a sukkah for himself. However, we rely on the blessing Shehecheyanu that we recite during Kiddush on the [first] night of Yom-Tov that [is recited] because of the mitzvah of sanctifying the festival, which is also a mitzvah that comes [only] periodically. (The one blessing covers both requirements).RAMA: If one does not eat in the sukkah on the first night, even though he sanctifies the festival in his house, when he does eat in the sukkah he must sanctify the festival due to the sukkah. If he sanctifies the festival at the time of construction of the sukkah, it is sufficient for him [R"an].

שאין מברכין שהחיינו על עשיית הסוכה. ובו סעיף אחד: העושה סוכה בין לעצמו בין לאחר אינו מברך על עשייתה אבל שהחיינו היה ראוי לברך כשעושה אותה לעצמו אלא שאנו סומכין על זמן שאנו אומרים על הכוס של קידוש: הגה ואם לא אכל לילה ראשונה בסוכה אע"פ שבירך זמן בביתו כשאוכל בסוכה צריך לברך זמן משום הסוכה ואם בירך זמן בשעת עשייה סגי ליה [ר"ן פ' לולב וערבה]:

Orach Chayim 642

[Source on Sefaria](#) ⁷ · English CC0 / Hebrew Public Domain

642:1 1. When the first night of Sukkot falls on Shabbos, one recites the one blessing that summarizes the seven blessings of Shemoneh Esreh, and ends it with Shabbos only.

אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת אומר בערבית ברכה אחת מעין שבע וחותם בה בשבת בלבד:

Orach Chayim 643

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

643:1 The Order of Kiddush, 3 Seifim: 1. The order of Kiddush: wine, kiddush, and sukkah, and then followed by time, since time goes on the sanctification of the day and on the mitzvah of sukkah.

סדר הקידוש. ובו ג סעיפים: סדר הקידוש יין קידוש וסוכה ואח"כ זמן לפי שהזמן חוזר על קידוש היום ועל מצות סוכה:

643:2 2. But the Rambam sanctifies standing and blesses to dwell in the sukkah and then he sits, followed by time (But we are not accustomed to do as such, but rather to sanctify while sitting, and similarly is the opinion of Rabbi Asher ben Yehiel.)

ולהרמב"ם מקדש מעומד ומברך לישיב בסוכה ויושב ואח"כ מברכין זמן [ואין נוהגים כן אלא מקדשין מיושב וכן דעת הרא"ש]:

643:3 3. On the rest of the days, we bless over the sukkah before saying "Hamotzi." Our practice is to bless on the sukkah after saying the "Hamotzi" blessing before eating. RAMA: and this is how we act during the week. But on Shabbat and Yom Tov, where Kiddush is said, we sanctify after making Kiddush [Mahari"v]. And if one says Kiddush in the house and eats in the Sukkah, or vice versa, see above Siman 273 Seif 2.

בשאר ימים מברך על הסוכה קודם ברכת המוציא ונוהגים לברך על הסוכה אחר ברכת המוציא קודם שיטעום: הגה והכי נוהגין בחול אבל בשבת ויו"ט שיש בהן קידוש מברך לאחר קידוש [מהרי"ו] ואם קידש בבית ואוכל בסוכה או איפכא ע"ל סימן רע"ג סעיף ב':

Orach Chayim 644

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

644:1 The Order of Hallel during the Festival, 2 Seifim: 1. During Shacharit after the repetition of the Amidah, we take the lulav and bless "on the taking of the lulav" and Shehecheyanu and say full Hallel. The same is done on all eight days. We bless "to finish the Hallel," whether with the community or alone. We do not interrupt during it except for the ways that are done during the reading of the Shema: in the middle [of a section] we greet somebody who we fear and respond to somebody who we respect, and between the sections we greet somebody who we respect and respond to anybody. If one interrupted in the middle with enough time to say it all, they do only need to return to the place that they stopped.

סדר הלל כל ימי החג. ובו ב סעיפים: שחרית אחר חזרת תפלה נוטלין הלולב ומברכין על נטילת לולב ושהחיינו וגומרים ההלל וכן כל שמונת ימי החג ומברכים לגמור את ההלל בין צבור בין יחיד ואין מפסיקין בו אלא כדרך שאמרו בקריאת שמע באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד בין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם ואם פסק באמצע ושהה אפי' כדי לגמור את כולו אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק:

644:2 2. During Hallel, even ten people can sing at the same time.

בהלל אפילו עשרה קורין כאחד:

Orach Chayim 645

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

645:1 translation issue: English says "totally separated"; Hebrew says "not separated". Prefer the Hebrew wording.

645:1 The Laws of Lulav, 9 Seifim: A lulav whose leaves are separated from each other but did not become loose like palm leaves is kosher even if it is not bound. Rema: However, it is the preferable way to do the mitzvah to have a lulav whose leaves are totally separated (the Maggid, the Ra"n ch. "Lulav haGazul").

דיני לולב. ובו ט סעיפים: לולב שנפרדו עליו זה מעל זה ולא נדלדלו כעלי החריות כשר אפי' לא אגדו: הגה מיהו מ"מ מצוה מן המובחר בלולב שאין עליו פרודות לגמרי (המגיד ור"ן פרק לולב הגזול):

645:2 If its leaves burst — that is, they became loose from the spine of the lulav like palm leaves, (meaning that they do not rise from the spine and instead hang down [the Maggid ch. 8] — it is invalid. Rema: And obviously [it is invalid] if its leaves burst and were uprooted from under the spine, in which case it is invalid even if bound (Tur, Ra"n ch. "Lulav haGazul"). Similarly, if the leaves became hardened, like wood, and it is impossible to attach them to the spine, it is invalid (Tur and Beit Yosef). All of this refers to a majority of the leaves. But if a minority became that way and the rest of the leaves remain and the lulav is still covered in leaves, it is kosher (Ra"n ch. "Lulav haGazul").

נפרצו עליו והוא שידלדלו משדרו של לולב כעלי החריות [דהיינו שאין עולין עם השדרה אלא תלוין למטה] (המגיד פ"ח) פסול: הגה וכ"ש אם נפרצו ונעקרו למטה מן השדרה דפסול אפילו אגדן [טור ור"ן פרק לולב הגזול] וכן אם נתקשו העלין כעץ ואין יכולין לחברן אל השדרה פסול [טור וב"י] וכל זה ברוב עלין אבל אם מיעוט עליו נעשו כך ושאר עלין נשארו ועדיין הלולב נשאר מכוסה בעלין כשר [ר"ן פרק לולב הגזול]:

645:3 3. Lulav leaves grows like this: when they grow, they grow in pairs attached together from the back. The back of these sets is called the tyomet. If the tyomet is split [in most of the leaves] [Tur, Beit Yosef] it is invalid. If the leaves grew individually from the beginning, such that there is no tyomet, or if all double leaves are on one side and the other side has no leaves, it is invalid. Rema: Some interpret this as meaning that if the central top leaf on top of the spine is split across the spine, it is considered a split tyomet and is invalid, and this is our practice (Trumat Hadeshen 97). However, initially it is the preferred way to do the mitzvah to get a lulav whose top leaf is not split at all, because there are those who are stringent when even some of it is split. If that leaf is not double from the beginning of its growth, it is invalid (Kol Bo).

ברייתא עליו של לולב כך היא כשהם גדלים גדלים שנים שנים ודבוקים מגבן וגב של שני עלין היא הנקרא תיומת נחלקה התיומת [ברוב העלין] [טור וב"י] פסולה היו עליו אחת אחת מתחלת ברייתו ולא היה תיומת או שכל עליו כפולים מצדו הא' וצד השני ערום בלא עליו פסול: הגה וי"מ לומר דאם נחלק העלה העליון האמצעי שעל השדרה עד השדרה מיקרי נחלק התיומת ופסול והכי נוהגין (ת"ה סי' צ"ו) מיהו לכתחלה מצוה מן

המובחר נוהגין ליטול לולב שלא נחלק העלה העליון כלל כי יש מחמירין אפילו בנחלק קצת ואם אותו העלה אינה כפול מתחלת ברייתו פסול [כל בו]:

645:4 4. If the leaves were not one on top of the other like lulavs are but rather one below the other, if the head of one reaches the stem of the one above it such that the whole spine of the lulav is covered in leaves, it is kosher. If the head of one does not reach the side of the stem of another or there are not many leaves on top of each other, just one from each side reaching the stem of another, it is invalid.

לא היו עליו זה על גב זה כדרך כל הלולבין אלא זה תחת זה אם ראש זה מגיע לעיקר שלמעלה ממנו עד שנמצא כל שדרו של לולב מכוסה בעלין כשר ואם אין ראשו של זה מגיע לצד עיקר של זה או שאין לו הרבה עלין זה על זה אלא מכל צד יוצא א' למטה סמוך לעיקרו ועולה על ראשו פסול:

645:5 A lulav where the majority of leaves have dried out [or its spine] [Tur] is invalid. The measure of dryness is when the greenness is finished and it whitens. Rema: Some say that it is not considered dried until a fingernail can disintegrate it due to its dryness (Tur quoting Tosafot) and this is the practice in these countries, where there are not palm trees (Hagahot Maimoni ch. 7).

לולב שיבשו רוב עליו [או שדרתו] [טור] פסול ושיעור היבשו' משיכל' מרא' ירקות שבו וילבינו פניו: הגה וי"א דלא מיקרי יבש אלא כשנתפרך בצפורן מחמת יבשותו [טור בשם התוס'] וכן נוהגין במדינות אלו שאין לולבין מצויין [הגהות מיימוני פ"ז]:

645:6 If the top [of the lulav] was severed, meaning that most of the top leaves are severed, it is invalid. RAMA: If the top central leaf on the spine was severed, it is invalid (the Maggid, Ra"n ch. "Lulav haGazul"), assuming there is another [lulav]. If there is no other one, we bless on this one (Mordechai ch. 3 and Minhagim).

נקטם ראשו דהיינו שנקטמו רוב העלין העליונים פסול: הגה ואם נקטם העלה העליון האמצעי שעל השדרה פסול [המגיד ור"ן פרק לולב הגזול] ודוקא דאיכא אחר אבל ליכא אחר מברכים עליו [מרדכי פ"ג ומנהגים]:

645:7 If it cracked and the two sides are so separated that it looks like two, it is invalid. Rema: Even if the top tyomet is not split such that the lulav would be invalidated because of the split tyomet.

נסדק אם נתרחקו שני סדקיו זה מזה עד שיראו כשנים פסול: הגה ואפילו לא נחלקה התיומת העליונה בעניין שיפסל הלולב מכח נחלקה התיומת:

645:8 If it has thorny things on its spine, was smashed, shrunk, or bent forwards such that its spine was like the back of a hunchback, it is invalid. Similarly, if one side was bent, it is invalid. But if it is bent backward, it is valid, because this is how it grows.

יש לו כמין קוצים בשדרתו או שנצמת ונכווץ או שהוא עקום לפניו שהרי שדרו כגב בעל חטוטר פסול וכן אם נעקם מא' מצדדיו פסול אבל אם נעקם לאחוריו כשר שזו הוא ברייתו:

645:9 If it is bent at the top, it is invalid. This is specifically when its spine is bent. However, if its leaves are bent at the top, as they are in many lulavs, it is valid.

אם כפוף בראשו פסול ודוקא כששדרתו כפופה אבל עליו כפופים בראשו כמו שדרך להיות הרבה לולבים
כשר:

Orach Chayim 646

[Source on Sefaria ז](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

646:1 The Laws of the Hadas (Myrtle), 11 Seifim: If the myrtle's head is severed, it is valid. If most of its leaves fell off but three remain on one stem, it is valid.

דיני הדס. ובו יא סעיפים: הדס שנקטם ראשו כשר נשרו רוב עליו אם נשתייר ג' עלין בקן אחד כשר:

646:2 If its berries outnumbered its leaves and they are green, it is valid. If they are red or black, it is invalid. If their numbers were diminished, it is valid, though we do not diminish them on Yom Tov because it is considered fixing. If one sinned and picked [the berries] or one picked them off one a time to eat them, it is valid. And after the first day, they are valid in any event (Beit Yosef in the name of the Orkhot Hayyim).

היו ענביו מרובות מעליו אם ירוקות כשר ואם אדומות או שחורות פסול ואם מיעטן כשר ואין ממעטין אותם בי"ט לפי שהוא כמתקן עבר וליקטן או שליקטן א' א' לאכילה הרי זה כשר: ומיום ראשון ואילך כשר בכל ענין: (ב"י בשם ארחות חיים):

646:3 "Boughs of a dense-leaved tree" [Leviticus 23:40] talked about in the Torah are myrtle whose leaves cover its tree, with three or more leaves from one node. However, if there are two leaves at the same level, one opposite the other, and a third one above them, this is not considered dense; rather, it is considered wild myrtle. Rema: And it is invalid, even in an emergency. There is an opinion in the Gemara that it is valid. That is why in these countries, we initially use these myrtles that are imported and do not have three leaves from one node. There is one who says that our myrtles are not considered wild myrtle because they are two by two and are not like the wild myrtle in the Gemara. Therefore, our practice is to be lenient, following what was written by Mahari"i Kolon and Mahar"i Iserlin z"l in their responsa.

ענף עץ עבות האמור בתורה היא ההדס שעליו חופין את עציו כגון שלשה עלין או יותר בגבעול אחד אבל אם היו שני העלין בשוה זה כנגד זה והעלה השלישי למעלה מהן אין זה עבות אבל נקרא הדס שוטה: הגה ופסול אפי' בשעת הדחק ואיכא מאן דאמר בגמר' דכשר וע"כ נוהגין באלו המדינות לכתחלה לצאת באלו ההדסים המובאים ואין ג' עלין בגבעול אחד ויש מי שכתב דהדסים שלנו אין נקראים הדס שוטה הואיל והם שנים על גב שנים ואינן כהדס שוטה המוזכר בגמרא ולכן נהגו להקל כמ"ש מהר"י קולן ומהר"י איסרלן ז"ל בתשובותיהם:

646:4 If there were many [leaves] from one node and they fell off leaving only three in one node, it is kosher, even if the majority fell off, like if there were seven and four fell off.

יצאו הרבה בקן אחד ונשרו מהם עד שלא נשארו אלא ג' בקן אחד כשר אפי' נשרו רובם כגון שהיו שבעה ונשרו מהם ארבעה ונשארו שלשה:

646:5 For the mitzvah, we require the whole length of the myrtle to be dense. In order to hinder fulfilling the obligation, a majority suffices (even if it is not at the top) (Tur).

למצוה בעינן כל שיעור אורך ההדס שיהא עבות ולעיכובא ברובו [ואפי' אינו בראשו] [טור]:

646:6 If they completely dry out, they are invalid. If they are slightly dried, they are valid.

יבשו עליו פסול כמשו כשר:

646:7 Regarding the criterion for dryness, even if they can be disintegrated by a fingernail, as long as they are still green they are kosher. They are not considered dry, just whitened.

שיעור היבשות אפילו אם נפרך בצפורן אם עדיין ירוקים הם כשר ואינם נקראים יבשים אלא כשילבינו פניהם:

646:8 If most of its leaves dried out, but there remains on each of the three branches a stem with three non-dry leaves, it is valid. Some say that if among the three on one stem two dried out and there is only one non-dry leaf, it is valid, provided that the leaf is above the other two.

יבשו רוב עליו ונשתיירו בראש כל בד מהג' בדין קן אחד ובו ג' עלין לחין כשר ויש מפרשים שאפילו אם מהשלשה שבחד קינה יבשו שנים ולא נשאר כי אם אחד לח כשר והוא שיהיה העלה שהוא מורכב על שניהם:

646:9 If the leaves that did not dry out are semi-dry, some say they are invalid and some say valid.

אם אותם עלים שלא יבשו הם כמושין יש פוסלין ויש מכשירין:

646:10 If its top is severed it is valid even if no berry grew in its place. The same is true if its top is dried. Some invalidate the severed top. RAMA: It is best to be stringent in places where you can get another (the Maggid). It is not considered severed unless the wood is cut (Ra"n).

נקטם ראשו כשר אפי' לא עלתה בו תמרה והוא הדין ליבש ראשו ויש פוסלין בנקטם ראשו: הגה וטוב להחמיר במקום שאפשר באחר [המגיד] ולא מקרי נקטם אלא אם נקטמו העצים (ר"ן):

646:11 If one only has myrtle whose berries outnumber its leaves, one should take it on Yom Tov and not bless on it.

אם אין לו אלא הדס שענביו מרובים מעליו ביו"ט נוטלו ואינו מברך עליו:

Orach Chayim 647

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

647:1 The Laws of the Aravah (Willow), 2 Seifim: "Willows of the stream" mentioned in the Torah is a known species that is called that. Its leaf is long like a stream, its leaf edge is smooth, and its stem is red (and even when it is still green it is valid (Beit Yosef)). Most of this species grows by streams, which is why it is called "willows of the stream." Even if it were to grow in the desert or the mountains, it is valid. There is another species similar to the willow but with round leaves with edges serrated like a massar (meaning a sickle, siga in the vernacular) and a non-red stem. This is the tzaftza, and it is invalid. There is a kind of willow whose leaf edge is not smooth but rather has many small protrusions like a small sickle, and it is valid.

דיני ערבה. ובו ב סעיפים: ערבי נחל האמור בתורה הוא מין ידוע הנקרא כן עלה שלו משוך כנחל ופיו חלק וקנה שלו אדום [ואפי' בעודו ירוק כשר] [ב"י] ורוב מין זה גדל על הנחלים לכך נקראו ערבי נחל ואפילו היה גדל במדבר או בהרים כשר ויש מין אחד דומה לערבה אלא שעלה שלו עגול ופיו דומה למסר [פי' מגירה סיג"ה בלע"ז] וקנה שלו אינו אדום וזהו הנקרא צפצפה והיא פסולה ויש מין ערבה שאין פי העלה שלה חלק ואינו כמסר אלא יש בו תלמים קטנים עד מאוד כמו פי מגל קטן וזה כשר:

647:2 If a willow dried out, had most of its leaves fall off or had its top severed, it is invalid. If it only partially dried out or had some of its leaves fall off, it is valid. The Ramba"m validates one with a severed top.

ערבה שיבשה או שנשרו רוב עליה או שנקטם ראשה פסולה אבל כמושה או שנשרו מקצת עליה כשרה והרמב"ם מכשיר בנקטם ראשה:

Orach Chayim 648

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

648:1 Things That Invalidate An Etrog, 22 Seifim: 1. A dried-out etrog is invalid. The criterion for dryness is not being able to find any moisture, which can be checked by putting a needle and thread through it. If there is moisture, it should be visible on the thread. [An etrog from the previous year is certainly dry and invalid (Responsa 5 of the Mahari"l)].

דברים הפסולים באתרוג. ובו כב סעיפים: אתרוג היבש פסול ושיעור היבשות כשאנו מוציא שום ליחה ויבדוק על ידי שיעביר בו מחט ובו חוט ואם יש בו ליחה יראה בחוט [ואתרוג שהוא משנה שעברה ודאי יבש הוא ופסול] [תשובת מהרי"ל סימן ה']:

648:2 2. An etrog that has a puncture of any size that goes through its entirety is invalid. If it does not go through but is the size of an issar [coin], it is invalid. If it is missing any amount, it is invalid. Some say that with a puncture that goes through we require some to be missing and with one that does not go through we require it to be missing an issar's worth. RAMA: It is the practice to validate punctures that are made by thorns while on the tree even if there is some missing because this is how they grow (Trumat Hadeshen 99). However, if one sees that the skin and flesh don't remain in the puncture, it is invalid according to the first opinion even if it doesn't go straight through. In an emergency, one should be lenient according to the second opinion, allowing some to be missing if it is not the size of an issar and is not a piercing that goes through (his own opinion).

אתרוג שניקב נקב מפולש כל שהוא פסול ושאינו מפולש אם היה כאיסר פסול ואם חסר כל שהוא פסול ויש אומרים דגם בנקב מפולש בעינן חסרון משהו ושאינו מפולש בחסרון כאיסר: הגה ונהגו להכשיר הנקבים שנעשו באילן ע"י קוצים אע"פ שיש בהם חסרון שזהו דרך גדילתו (ת"ה ס' צ"ט) מיהו אם רואה שאין העור והבשר קיים תוך הנקב פסול לסברא הראשונה אע"פ שאינו מפולש ובשעת הדחק יש להקל כסברא האחרונה להכשיר חסרון שאינו כאיסר ואינו נקב מפולש (דעת עצמו):

648:3 3. Some interpret "going through" simply to mean that the piercing goes from one side to the other. Some say that once the piercing gets to the core that contains the seeds, it is considered through.

מפולש יש מפרשים כפשוטו דהיינו שניקב מצד זה לצד זה ויש מפרשים שכיון שניקב עד חדרי הזרע שהגרעינים בתוכו מקרי מפולש:

648:4 4. An etrog whose inner flesh has disintegrated, whose outer peel remains, and whose core on the inside remains is valid. Some consider it invalid.

אתרוג שנימוח כל בשרו בפנים וקליפתו החיצונה קיימת וחדרי הזרע קיימים בפנים כשר ויש פוסלים:

648:5 5. If it is split from the top to the bottom, even if nothing is missing it is invalid. If there is something above and below [the split], it is valid. There is one who says that this only applies to the bottom, but if there is any [split] at the top, it is invalid. RAMA: And some are stringent, invalidating it when a majority of it is split. Whenever most of its thick peel is not split, it is not considered a split (Rabbeinu Nissim).

נסדק כולו מראשו לסופו אפילו אינו חסר כלום פסול אבל נשאר בו שיור למעלה ולמטה אפי' כל שהוא כשר
ויש מי שאומר דדוקא מלמטה אבל בחוטמו אפי' כל שהוא פסול: הגה ויש מחמירים לפסול בנסדק רובו וכל
שלא נסדק רוב קליפתו העבה לא מקרי נסדק: (רבינו נסים):

648:6 6. If the outer peel is removed such that nothing is missing and it remains the same green that it is when it grows, if all of the peel is removed, it is invalid. If some of it remains, it is valid. Some require a sela coin's worth to remain....

נקלף הקליפה החיצונה שלו שאינו מחסרו אלא נשאר ירוק כמות שהוא ברייתו אם נקלף כולו פסול אם נשאר
ממנו כל שהוא כשר וי"א שצריך שישתייר כסלע:

648:7 7. If its tip, which is the small head that holds the shushanta, is removed, it is invalid. RAMA: Some are stringent [and invalidate] if the shushanta is removed, that which we call the pitma (Ra"n), and it is good to be stringent where possible. However, legally it is not invalid unless the head is removed, which is the wood that the pitma head sits on, and this head is called the shushanta (the Maggid). This all specifically refers to cases where it was removed. However, if there never was a tip, it is valid, as is the case with most etrogs that are brought to these countries (Ros"n).

ניטל דדו והוא הראש הקטן ששושנתו בו פסול: הגה ויש מחמירין אם נטלה השושנתא דהיינו מה שאנו קורין
פיטמא (ר"ן) וטוב להחמיר במקום שאפשר מיהו לענין דינא אין לפסול א"כ ניטל הדד דהיינו העץ שראש
הפיטמא עליו והראש נקרא שושנתא (המגיד) וכל זה דוקא בניטלה אבל אם לא היה לו דד מעולם כשר וכן
הם רוב האתרוגים שמביאים במדינות אלו (הרא"ש):

648:8 8. If the branch that it hung from in the tree was removed from the etrog leaving a carve-out, it is invalid. RAMA: If part of the branch was removed and some thickness remains such that the whole carve-out is covered, it is valid (Tur).

ניטל העץ שהוא תלוי בו באילן מעיקר האתרוג ונשאר מקומו גומא פסול: הגה ואם ינטל קצת העץ ונשאר עובי
כל שהוא שכל רוחב הגומא מכוסה כשר (טור):

648:9 9. If boils (translated as yalefet or hazazan) grew on it in two or three places, it is invalid. If they are only in one place but over the majority of it, it is invalid. If they are on the top of any size, it is invalid. The top is considered the place that it begins to narrow and sharpen towards its tip.

עלתה חזזית (תרגום או ילפת או חזזן) עליו אם בשנים או בשלשה מקומות פסול ואם במקום אחד אם עלה
על רובו פסול ואם על חוטמו אפי' כל שהוא פסול וחוטמו היינו ממקום שמתחיל להתקצר ולהתחדד כלפי

648:10 10. There are some who say that the case above, where two or three breakouts rendered it invalid, is specifically when the spots spread across the majority of it, even if in the breakouts themselves the spots are the minority. However, if the spots are spread across a minority of it, like if they are all on one side, it is valid. Some invalidate even when they are the minority of one side.

י"א דהא דבב' וג' מקומות פסול היינו דוקא כשנתפשט הנימור ברובו אע"פ שבשטח החברבורות הוא מיעוט אבל במיעוטו כגון שכולם מצד א' של אתרוג כשר ויש פוסלים אפי' במיעוטו של צד א':

648:11 11. If the breakout is half and half in one place, some validate and some invalidate.

אם הוא מחצה על מחצה במקום אחד יש מכשירים ויש פוסלים:

648:12 12. Starting from the top, which is the point at which it sharpens until the pitma, any boil outbreak invalidates, as does any change in appearance. There is one who says that also any dryness invalidates there.

מחוטמו ואילך דהיינו ממקום שמתחיל לשפע עד הפיטמ' פוסל חזזית וכל שינוי מראה בכל שהוא ויש מי שאומר דה"ה דיבש פוסל שם בכל שהוא:

648:13 13. Boils are like human boils, and they are material such that touching them, it is apparent that they rise from the etrog. RAMA: Therefore, we validate boils that are called bla mul because they are not higher than the rest of the etrog (Mahari"l). There is one who writes that these should be validated because they are considered to look like the etrog, as many etrogs have them (Trumat Hadeshen 99).

חזזית הוא כמו אבעבועות ויש בו ממש שמקומו ניכר במישוש שהוא גבוה מהאתרוג: הגה ולכן יש להכשיר אותן חזזית שקורין בל"א מו"ל לפי שאינן גבוהים משאר האתרוג (מהרי"ל) ויש מי שכ' דיש להכשירם מטעם דנחשבים מראה אתרוג מאחר דרגילים להיות הרבה כך (ת"ה סי' צ"ט):

648:14 14. If it got boils that would invalidate it or if it was spotted, if they cut [the growths] off and it returns to looking like an etrog, it is valid (after it is cut and does not have any material lacking).

אם עלתה בו חזזית בענין שפסול או שהוא מנומר אם כשקולפו חוזר למראה האתרוג כשר [לאחר שנקלף ולא חסר כלום]:

648:15 15. If water fell on it after it was picked and it swelled or decayed or if it was pickled in vinegar or if it was cooked or if it was spotted, it is invalid.

נפל עליו מים בתלוש ותפח או סרח או שהוא כבוש בחומץ או מבושל או מנומר פסול:

648:16 16. If it is black or white in one place, it is invalid if it is the majority [of the etrog]. If [it is black or white] in two or three places, it is treated like boils, invalidating even in a minority.

אם הוא שחור או לבן במקום א' פוסל ברובו בשנים או בשלשה מקומות דינו כחזזית ליפסל אפי' במיעוטו:

648:17 17. In a place in which their etrogs are slightly black, they are kosher. If they are as black as an Ethiopian, they are always invalid.

מקום שהאתרוגים שלהם כעין שחורות מעט כשרים ואם היו שחורים ביותר כאדם כושי הרי זה פסול בכל מקום:

648:18 18. One that is round as a ball is invalid.

העגול ככדור פסול:

648:19 19. If one grew it in a mold and shaped it to look like something else, it is invalid. If one shaped it to look like it should, it is valid even if it is shaped like many planks.

גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול עשאו כמו ברייתו אע"פ שעשאו דפין דפין כשר:

648:20 20. A conjoined etrog, when two etrogs grow attached to each other, is valid.

התיום דהיינו שגדל שנים דבוקים זה בזה כשר:

648:21 21. A green one like the grass of the fields is invalid unless it returns to look like an etrog, in which case it is valid after leaving it.

הירוק שדומה לעשבי השדה פסול אלא אם כן חוזר למראה אתרוג כשר כשמשנהו אותו:

648:22 22. The dimensions of a small etrog that are smaller than an egg is invalid. If it is the size of an egg, even if it is unripe and has not finished growing, it is valid. It can be however big and is still valid.

שיעור אתרוג קטן פחות מכביצה פסול אבל אם הוא כביצה אפי' אם הוא בוסר שעדיין לא נגמר פריו כשר ואם היה גדול כל שהוא כשר:

Orach Chayim 649

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

649:1 Things That Invalidate The Four Species, 6 Seifim: All of the four species are rendered invalid if they are obtained by theft or robbery, whether the owners have not yet given up hope of recovering or whether they have. However if one stole it and then established ownership of it by means other than doing the mitzvah, like one who stole a lulav and then improved it, it is valid, as he acquired it with this changing action. However, he should not bless on it. There is one who says that the object obtained by theft or robbery is only invalid for the thief or robber themselves, but is valid for others on days besides the first day. Rema: Because of this one should be careful not to have a Jew themselves trim one of the [trees of the] four species of the lulav to make a lulav, because land cannot be [acquired by a changing action after it was] stolen and the typical non-Jew steals land, meaning that the stolen object will end up in one's hands. Rather, have the non-Jew trim and buy it from him (responsa of the Rashb"a 852, Hagahot Ashiri end of ch. "Lulav haGazul"). There is no distinction in this regard between the Land of Israel and outside of the Land (Or Zarua). A lulav that was made and assembled by a non-Jew is valid, just like the sukkah of a non-Jew (Mordechai in Minor Halakhot).

דברים הפוסלים בד' מינים. ובו ו' סעיפים: כל ארבעה המינים פסולים בגזול ובגנוב בין לפני יאוש בין לאחר יאוש אבל גזול וקנאו בלא סיוע המצוה כגון גזל לולב ושיפהו כשר דקנייה בשינוי מעשה ומיהו לא יברך עליו ויש מי שאומר דלא נפסל גזול וגנוב אלא לגנב ולגזלן עצמו אבל לאחר' כשר בשאר הימי' חוץ מיום ראשון: הגה ומשום זה יש ליזהר שלא יקצץ הישראל בעצמו אחד מארבעה המינים שבלולב לצורך לולבו דקרקע אינה נגזלת וסתם עכו"ם גוזלי קרקע הם ויבא בגזילה לידו אלא יקצצו עכו"ם ויקנה מהם [תשובת הרשב"א סי' תתנ"ב הגהות אשירי ס"פ לולב הגזול] ואין חילוק בזה בין א"י או חוצה לארץ [אור זרוע]. לולב שאגדו עכו"ם ועשאו כשר כמו סוכת עכו"ם [מרדכי הלכות קטנות]:

649:2 The same applies to a borrowed [lulav] on the first day, when we need it to be "yours." Rema: One who takes a vow not to benefit from his lulav or from another's lulav cannot fulfill his obligation with it on the first day, because it is not "theirs" (responsa of Rashb"a 746 and 747).

וכן שאול ביום ראשון משום דבעינן לכם: הגה והמודר הנאה מלולבו של חבירו או מלולבו של עצמו אינו יוצא בו ביום א' דלא הוי שלכם (תשובת רשב"א סימן תשמ"ו ותשמ"ז):

649:3 Similarly, [a lulav] from a condemned city [due to idolatry] or one from an Ashera tree belonging to a Jew is invalid. However, one belonging to a non-Jew should not be taken initially, but if one took it on a day after the first day, they fulfilled their obligation, as we do not require it to be "yours." Rema: This is specifically when one does not intend to acquire it. But if one intends to acquire it, it is a Jew's, and the obligation is not fulfilled. This is specifically before it is nullified [of its idolatry], but if it was nullified by the non-Jew, even if one intends to acquire it afterward, the obligation is fulfilled, though not initially (Rabbeinu Yerucham 8:3 and Ra"n). See 586.

וכן של עיר הנדחת ושל אשרה של ישראל פסול אבל של עכו"ם לכתחל" לא יטול ואם נטל יצא מיום ראשון ואילך דלא בעינן לכם: הגה ודוקא שלא נתכוין לזכות בו אבל אם נתכוין לזכות בו הוי ליה של ישראל דאינו יוצא בו ודוקא קודם שנתבטל אבל אם נתבטל ביד עכו"ם אפי' מכוין לזכות בו אח"כ יוצא בדיעבד [רבינו ירוחם נ"ח ח"ג ור"ן] ועיין לעיל סי' תקפ"ו:

649:4 One is permitted to take a lulav or other of the species for the mitzvah from the gardens or similar things at their places of worship [even if the tree was planted in front of idol worship as long as they have not worshiped the tree] (Rabbeinu Yerucham 8:3).

גנות הצעירים וכיוצא בהם מבתי שמשיהם מותר ליטול משם לולב או שאר מינים למצוה [ואפי' האילן נטוע לפני ע"א כל זמן שאין עובדין האילן] [רבינו ירוחם נ"ח ח"ג]:

649:5 Whenever we said that they were invalid due to defects or because they were stolen or robbed, this only applies on the first day of the holiday, but they are valid on the other days. RAMA: Some prohibit the stolen [lulav] for all seven days, and this is the practice. But one can fulfill the obligation with a borrowed [lulav] (Tur and Maggid in the name of the Poskim). It is permitted to take an acquaintance's lulav without permission the other days, because people like when a mitzvah is done with their possessions, and it is considered borrowed (Trumat Hadeshen 100 and his responsa 159). One with part of it missing is valid the rest of the days (Tur). One missing its pitom or the bottom tip is treated like one with part missing and is valid after the first day (Rabbeinu Yerucham 8:3). However, if mice punctured it, it should not be taken even on other days because it is gross (Kol Bo) until the mice bites are removed. However, if it was dry or spotted it is invalid all seven days even if the dry spot or spots are cut off, because it came from something invalid (Hagahot Ashiri ch. "Lulav haGazul"). It is permitted, initially, to stipulate on an etrog that it be just for the first day and that one will not separate from it from twilight of the second day on, and then it is permitted to eat from it on the second day on and to use it to fulfill the mitzvah if enough remains (Beit Yosef quoting the Ros"h), though we are not experts in stipulations as we said above at the end of Siman 638 in the note. If it is invalid because of idolatry, because it is forbidden to eat the etrog, because it is not the right species, or because it is not the right size, it is invalid both on the first day and on the subsequent days (and boils invalidate all seven days (Rabbeinu Yerucham 8:3 and Ra"n ch. "Lulav haGazul").) Those who make two days of Yom Tov can take things that are invalid on the first day and use them on the second day but should not bless on them (and if somebody else has a valid lulav and etrog, they should bless on the other one with permission (his own opinion)).

כל אלו שאמרנו שהם פסולים מפני מומין שביארנו או מפני גזל וגניבה ביום טוב הראשון בלבד אבל בשאר ימים הכל כשר: הגה ויש פוסלין בגזול כל ז' ימים והכי נהוג אבל שאול יוצא בו [טור והמגיד בשם פוסקים] ומותר ליטול לולב של חבירו בלא דעת חבירו בשאר ימים דניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממוניה והוי כשאול [תה"ד סי' ק' ופסקיו סי' קנ"ט] וחסר כשר בשאר ימים [טור] וניטל פטמתו או עוקצו דינו כחסר וכשר מיום ראשון ואילך [רבינו ירוחם נ"ח ח"ג] מיהו אם נקבוהו עכברים לא יטלנו אף שאר הימים משום מאוס [כל בו] עד שיסיר ניקור העכברים אבל אם היה יבש או מנומר שפסול כל שבעת ימים אף אם חתך היבשות או הנמור פסול כל שבעה הואיל ובא מכח פסול (הגהות אשרי פ"ק לולב הגזול) ומותר לכתחלה להתנות על

אתרוג שיהיה כולו ליום ראשון ושאינו בודל ממנו כל בין השמשות של ליל שני ואילך ומותר אז לכתחלה לאכול ממנו מיום שני ואילך ולצאת ידי מצוה עם הנשאר (ב"י בשם הרא"ש) אלא שאין אנו בקיאים בתנאים כדלעיל בס"ס תרל"ח בהג"ה. והפיסול שהוא משום עבודת אלילים או מפני שאותו אתרוג אסור באכילה או מפני שאינם מינים או שהם חסרים השיעור בין ביום טוב ראשון בין בשאר ימים פסול (וחזזית פוסלת כל שבעת הימים) (רבינו ירוחם נ"ח ח"ג ור"ן פרק לולב הגזול) והעושים שני ימים טובים פסולי ראשון נוטלין בשני אבל ברוכי לא מברכין (ואם יש לחבירו לולב ואתרוג כשר יברך על של חבירו מדעתו) (ד"ע):

649:6 In an emergency when there is no valid set, any invalid set should be taken without blessing. RAMA: Some permit even blessing on a dry lulav (Rambam ch. 8 and the Maggid) and the practice is to bless on dry lulavs even when there are other wet ones (Agur). However, one does not behave that way with the other species. Some are lenient even with dry myrtle (Hagahot Maimoni and Mordechai), and they can be relied on in an emergency. Even though an etrog missing a part is valid on the later days, one should not cut up an etrog into two or three pieces and distribute it to fulfill the obligation, even in an emergency, because only one missing a part that still has the core is valid, but in this case, it would be considered slices of an etrog and not an etrog (Ra"n and Piskei Mahara"i 52). All of this refers to the blessing. Without a blessing, one can take any of the invalid ones and not bless on them (Tur).

בשעת הדחק שאין נמצא כשר כל הפסולין נוטלים ואין מברכין: הגה ויש מכשירין לולב יבש אפי' לברך עליו (רמב"ם פ"ח והמגיד) וכן נוהגין לברך על לולבין יבשים אפי' בדאיכא אחרים לחין (אגור) אבל בשאר מינים אין לנהוג הכי ויש מקילין אפי' בהדס יבש (הגהות מיימוני ומרדכי) ויש לסמוך עליהו בשעת הדחק ואע"ג דחסר כשר בשאר ימים אין לחתוך אתרוג לב' או לג' חלקים ולחלקו ולצאת בו אפילו בשעת הדחק דדוקא חסר ונשאר העיקר קיים כשר אבל כי האי גוונא מיקרי חתיכת אתרוג ולא אתרוג (ר"ן ופסקי מהרא"י סי' נ"ב) וכל זה לענין לברך עליו אבל בלא ברכה יכול ליטול כל הפסולין ולא לברך עליהם (טור):

Orach Chayim 650

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

650:1 The Required Measurements for the Myrtle and Willow, 2 Seifim: The minimum size for myrtle and willow is three tefachim. For the spine of the lulav, it is four tefachim, such that the spine of the lulav extends one tefach beyond the myrtle. [The tefach we are talking about can be gotten by] taking an amah of five tefachim and dividing it into six, using three for the myrtle. The measure of the myrtle and willow ends up being 2.5 [normal] tefachim, which is ten godels. The measure of the spine of the lulav is thirteen and a third godels. There is one who says that the minimum size of the lulav spine is fourteen godels. And there are those who say that the minimum size of the myrtle and willow is twelve godels and the minimum size of the lulav spine is sixteen godels (and we do this, initially).

שיעור הדס וערבה. ובו ב סעיפים: שיעור הדס וערבה ג' טפחים ושדרו של לולב ד' טפחים כדי שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח באמה בת ה' טפחים עשה אותה ו' צא מהם ג' להדס נמצא שיעור הדס וערבה טפחיים ומחצה שהם י' גודלים ושיעור שדרו של לולב י"ג גודלים ושליש גודל ויש מי שאומר ששיעור שדרו של לולב י"ד גודלים וי"א ששיעור הדס וערבה י"ב גודלים ושדרו של לולב ט"ז גודלים (וכן נוהגין לכתחלה):

650:2 They have no maximum size. There is one who says that if you add to the length of the myrtle and willow, the spine of the lulav must extend one tefach beyond them.

אין להם שיעור למעלה ויש מי שאומר שאפילו הוסיף באורך ההדס והערבה כמה צריך שיצא שדרו של לולב למעלה מהם טפח:

Orach Chayim 651

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

651:1 The Laws of Taking The Lulav and Its Blessings, 15 Seifim: The mitzvah of the four species is for every individual to take one lulav, two willow branches, and three myrtle branches [and in a place where there is no valid myrtle, one non-trimmed branch is sufficient] [Beit Yosef 646 quoting Orkhot Hayyim]. It is a mitzvah to bind them together with two bindings, one on top of the other, to make it nicer. One can use a different material [that is not one of the four species] to bind them. If the leaves under the binding fell out such that they interpose there is no concern [as one species does not interpose itself. Therefore, one should be careful to remove the string that is often tied around the myrtle] [Mahari"l]. If one did not bind it during the day or if the binding became undone, it is not possible to rebind it on Yom Tov with a real knot. Rather, one should merely loop around it. Rema: There are those who suggest making the tie in a different way, wrapping around the three species, and then inserting the head of the wrapper into the loop (Tur), and this is the practice. The practice is to attach the myrtles slightly higher than the willows (Mahari"v). The myrtle and willow should be inserted deep enough into the lulav binding such that one can pick up all three in their hand while making the blessing (Mahari"l). There are those who suggest making three bindings on the lulav, and this is our practice (Mordechai ch. "Lulav haGazul").

דיני נטילת לולב וברכתו. ובו טו סעיפים: מצות ד' מינים שיטול כל אחד לולב א' וב' ערבות וג' הדסים [ובמקום דליכא הדס כשר סגי ליה בחד דלא קטום]. [ב"י סימן תרמ"ו בשם א"ח] ומצוה לאגדם בקשר גמור דהיינו ב' קשרים זה על זה משום נוי ויכול לאגדם במין אחר ואם נשרו מהעלין בתוך האגודה בענין שמפסיק אין לחוש [דמין במינו אינו חוצץ אבל שלא במינו חוצץ על כן יזהר ליקח החוט שרגיל להיות סביב ההדס] [מהרי"ל] ואם לא אגדו מבעוד יום או שהותר אגודה אי אפשר לאגדו ב"ט בקשר גמור אלא אוגדו בעניבה: הגה יש מי שכתבו לעשות הקשר בדרך אחר שכורכין סביבות ג' מינים אלו ותוחבין ראש הכרך תוך העגול הכרוך [טור] וכן נוהגין ויש לקשור ההדס גבוה יותר מן הערבה [מהרי"ו] וישפיל ההדס והערבה בתוך אגד הלולב כדי שיטול כל ג' מינים בידו בשעת ברכה [מהרי"ל] ויש שכתבו לעשות בלולב ג' קשרים וכן נוהגין [מרדכי פרק לולב הגזול]:

651:2 One should take the bunch with the right hand, with the heads facing up and the bases down and the etrog in the left hand.

יטול האגודה בידו הימנית ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה והאתרוג בשמאלית:

651:3 A leftie holds the lulav in their right hand and the etrog in their left, following the strong and weak hands of everybody else and not their strong and weak hands. Rema: And some say that we go according to their dominant hand and the lulav should be held in their "right" hand, which is their left hand (Ros"h, Rabbeinu Yerucham, and Mahari"v), and this is the practice and the law. If one switched them, he has fulfilled his obligation (Mahari"l and Minhagim). One who is ambidextrous should hold the lulav in their right and the etrog in their left hand, like everybody else (Kol Bo).

אטר נוטל לולב בימין כל אדם ואתרוג בשמאל כל אדם דבתר ימין ושמאל דעלמא אזלינן ולא בתר ימין ושמאל ידידיה: הגה וי"א דאזלינן בתר ימין ידידיה ויש ליטול הלולב בימין ידידיה ואתרוג בשמאל ידידיה [הרא"ש ורבי' ירוחם ומהרי"ו] וכן נהגו וכן עיקר ואם היפך יצא [מהרי"ל ומנהגים] ושולט בב' ידיו נוטל הלולב בימין ואתרוג בשמאל ככל אדם [כל בו]:

651:4 A person with no hand should hold the lulav with their arm. The same goes for the etrog.

אדם שאין לו יד נוטל לולב בזרועו וכן האתרוג:

651:5 One should bless "regarding the taking of the lulav" and Shehecheyanu before taking the etrog, such that the blessing be before the action. Alternatively, one can flip over the etrog until they bless. RAMA: One should bless standing (Mahari"l and Kol Bo). The blessing should only be said once a day, even if one takes [the lulav] multiple times (Mahari"v).

יברך על נטילת לולב ושהחיינו קודם שיטול האתרוג כדי שיברך עובר לעשייתו או יהפוך האתרוג עד שיברך: הגה ויברך מעומד [מהרי"ל וכל בו] ולא יברך רק פעם אחת ביום אע"פ שנוטלו כמה פעמים [מהרי"ו]:

651:6 The Shehecheyanu should not be made while making the lulav but rather while taking it.

לא יברך שהחיינו בשעת עשיית לולב אלא בשעת נטילתו:

651:7 If one made a handle and placed the lulav in it and picked up [the handle], this is fine because picking something up by means of something else is called taking it, as long as it is in a respectful way. However, if it is disrespectful, like placing the lulav in a vessel and taking that, the obligation is not fulfilled. If one wrapped a garment around it and picked it up or wrapped it around his hand, some say that the obligation is not fulfilled. Rema: The practice is to be stringent and to remove tefillin (Mahari"l) and rings from the hand. However, legally there is no concern, given that the whole hand is not covered (Agudah ch. "Makom sheNahagu").

אם עשה בית יד ונתן בו הלולב ונטלו שפיר דמי דלקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה ובלבד שיהא דרך כבוד אבל אם אינו דרך כבוד כגון שנתן הלולב בכלי ונטלו לא יצא ואם כרך עליו סודר ונטלו או שכרך על ידו ונטלו יש אומרים דלא יצא: הגה ונהגו להחמיר להסיר התפילין [מהרי"ל] וטבעות מידם אבל מדינא אין לחוש הואיל ואין כל היד מכוסה בהן: [אגודה פ' מקום שנהגו]:

651:8 One should shake when one blesses. One should shake when saying "Hodu Lashem" once (and we shake on every "Hodu" that we say (Tur and Ros"n)). During the "Hodu Lashem" at the end when it is doubled, the leader and community shake twice. Similarly, during "Ana Hashem hoshiah na" we shake twice because we say it twice. Rema: And some say that the leader should also shake when saying "Yomar na Yisrael..." though not during "Yomru na...", and this is the practice (Hagahot Ashiri ch. "Lulav Hagazul, Mahari"l, Minhagim).

ינענע בשעה שמברך וכן ינענע בהודו לה' פעם אחת [ומנענים בכל הודו שיאמרו] [טור והרא"ש] ובהודו לה' שבסוף שכופלים אותו שליח צבור והצבור מנענעין שני פעמים וכן באנא ה' הושיעה נא מנענעין שני פעמים לפי שכופלים אותו: הגה וי"א שהש"ץ מנענע ג"כ כשיאמר יאמר נא ישראל כו' אבל לא ביאמרו נא וכן נהגו: [הגהות אשירי פרק לולב הגזול ומהרי"ל ומנהגים]:

651:9 Shaking involves extending the hands to the front and shaking three times outwards and three times inwards [disturbing the lulav and shaking the leaves each shake] [Ra"n ch. "Lulav HaGazul]. After this, one extends the hands to another side and repeats. Similarly, for each of the four sides, up, and down. Rema: The extension and retraction itself is the shaking, as one extends and retracts three times in each direction (Tur in the name of a gaon). One points the tip of the lulav in the direction of the shaking. When shaking down, point it to the ground, which is considered similar to how it grows (Beit Yosef) based on holding it in the hand the way that it grows (Beit Yosef). Some are precise not to flip over the lulav when shaking down (Mahari"l and Beit Yosef in the name of his father who heard from Mahar"ar Shachnah that he saw this from Mahar"ar Yaakov Polk, and it is written in the writings of the Ar"i). The practice is like the first opinion, and this seems to me to be right.

הנענוע הוא שמוליך ידו מכנגדו והלאה וינענע שם שלשה פעמים בהולכה ושלשה פעמים בהובאה [טורף הלולב ומכסכס העלין בכל נענוע] [ר"ן פ' לולב הגזול] ואח"כ מטה ידו לצד אחר ועושה כן וכן לכל צד מארבע צדדין ומעלה ומטה: הגה וההולכה וההבאה היא עצמה הנענוע כי מוליך ומביא ג"פ לכל רוח [טור בשם גאון] ומטין ראש הלולב לכל צד שמנענע נגדו וכשמנענע למטה הופכו למטה ומקרי דרך גדילתן [ב"י] הואיל ומחזיק אותן בידו דרך גדילתן [ב"י] ויש מדקדין שלא להפוך הלולב כשמנענעין למטה [מהרי"ל וב"י בשם אביו וכן שמע ממהר"ר שכנא שראה כן ממהר"ר יעקב פולק וכ"כ בכתבי האר"י] והמנהג כסברא ראשונה וכן נ"ל עיקר:

651:10 One should cycle to the right when shaking: east, south, west, and north.

יקיף דרך ימין בנענוע מזרח דרום מערב צפון:

651:11 The etrog should be touching the lulav when shaking, shaking both at the same time (none of the shakes are completely necessary. However one shakes, they fulfill the obligation after the fact).

צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת נענועו ולנענע בשניהם יחד [וכל הנענועים אינן מעכבין ובאיזה דרך שנענע יצא בדיעבד]:

651:12 These four species are all mutually necessary. If one lacks one of them, they should not bless on the rest and should just take them for memory's sake whether on the first or subsequent days (Ros"h, Rabbeinu Yerucham 8:3, Mahari"k Shorsch 41). If they are all in front of him and he took them one by one, he has fulfilled his obligation. RAMA: as long as they are all in front of him (Rambam ch. 6). The lulav should be taken first and blessed on, with the intention that it apply to the others. If one talked between them, he must bless on each individually (Hagahot Maimoni).

ד' מינים הללו מעכבין זה את זה שאם חסר לו א' מהם לא יברך על השאר אבל נוטלן לזכר בעלמא בין ביום א' בין בשאר ימים [הרא"ש ורבינו ירוחם נ"ח ח"ג מהרי"ק שורש מ"א] ואם היו ארבעתן מצויים אצלו ונטלם אחד אחד יצא: הגה ובלבד שיהיו כולם לפניו [רמב"ם פ"ו] ויטול הלולב תחלה ויברך על הלולב ודעתו גם על האחרים [הרא"ש ור"ן ותשובת הרשב"א סימן קנ"ו] ואם סח ביניהם צריך לברך על כל אחד בפני עצמו [הגהות מיימוני]:

651:13 If one is missing one of the species, they should not take a different species in its place.

ואם חסר לו אחד מהמינים לא יקח מין אחר במקומו:

651:14 One should not add another species to the four species due to the prohibition against adding.

לא יוסיף מין אחר על ארבעת המינים משום בל תוסיף:

651:15 One should not take more than one lulav and one etrog. However, one can add as many myrtle or willow as they want. Some invalidate putting wild myrtle in the lulav beyond the three that satisfy the density requirement, and some allow it. Those who are precise do not add beyond the two willows and three dense myrtles.

לא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד אבל בערבה והדס מוסיף בה כל מה שירצה ויש מי שפוסל להניח הדס שוטה בלולב נוסף על השלשה בדין עבות ויש מתירין והמדקדקים אינם מוסיפים על שתי ערבות ושלשה הדסים עבות:

Orach Chayim 652

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

652:1 The Time For The Taking Of The Lulav, 2 Seifim: The mitzvah of lulav is during the day and not at night. The whole day is fitting for taking the lulav; if one did not take it in the morning, they can take it later. In any event, those who are prompt do mitzvahs early and take it in the morning. Its time starts at sunrise. The core time to do the mitzvah is during Hallel. If somebody needs to wake up early to travel, they should take it at dawn. Rema: One who is precise should hold the lulav in their hand when entering the house or the synagogue, even during prayers, and also when returning home, so as to be affectionate towards the mitzvahs (Tur).

זמן נטילת לולב. ובו ב סעיפים: מצות לולב ביום ולא בלילה וכל היום כשר לנטילת לולב שאם לא נטל שחרית יטלנו אח"כ ומ"מ זריזים מקדימים למצות ונוטלים אותו בבוקר וזמנו הוא משתנץ החמה ועיקר מצותו בשעת ההלל ואם צריך להשכים לצאת לדרך נוטלו משעלה עמוד השחר: הגה והמדקדק יאחוז הלולב בידו כשנכנס מביתו לבית הכנסת גם בשעת התפלה וכן יחזירו לביתו כדי לחבב המצות (טור):

652:2 It is forbidden to eat before taking it. If one forgot and ate and remembered while eating, if it is the first day when it is a Torah obligation, they should stop [and take the lulav] even if there will be sufficient time in the day to shake it after eating. On subsequent days, if there will be time [after eating] they need not stop [eating]. Otherwise, they should stop. Rema: If one started eating more than a half-hour before the onset of the obligation, even on the first day, one need not stop [eating] as long as there will be time during the day (Ra"n ch. "Lulav haGazul").

אסור לאכול קודם שיטלנו ואם שכח ואכל ונזכר על שולחנו ביום הראשון שהוא מן התורה יפסיק אפי' יש שהות ביום ליטלו אחר שיאכל ומיום ראשון ואילך אם יש שהות ביום לא יפסיק ואם לאו יפסיק: הגה ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו אפי' ביום ראשון א"צ להפסיק בדאיכא שהות ביום [ר"ן פרק לולב הגזול]:

Orach Chayim 653

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

653:1 It is forbidden to smell the myrtle. Containing 2 paragraphs It is forbidden to smell the myrtle that is used for the mitzvah. Technically, it is permitted to smell the etrog, but because there is a disagreement about whether or not to bless on it, one should refrain from smelling it.

הדס אסור להריח בו. ובו ב סעיפים: הדס של מצוה אסור להריח בו אבל אתרוג של מצוה מותר להריח בו מן
הדין אלא שלפי שנחלקו אם מברכים עליו אם לא יש למנוע מלהריח בו:

653:2 If [one of the four species] was made for [use as one of the four species] but was not lifted to fulfill an obligation, it is still permissible to get benefit from it.

עבד להושענא ולא אגבהה למיפק בה שרי בהנאה:

Orach Chayim 654

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

654:1 That one can return the lulav into water on Yom Tov: A woman can take the lulav from her son or husband, put it back in water, and add water as necessary, though she cannot switch out the water. On Hol Hamoed, it is a mitzvah to switch it out so that [the four species] stay moist and beautiful. RAMA: It is the practice to take a new willow branch each day of Hol Hamoed and attach it to the lulav as a way to beautify the mitzvah.

שיכול להחזיר הלולב במים בי"ט. ובו סעיף אחד: מקבלת אשה הלולב מיד בנה או מיד בעלה ומחזירתו למים ותוסיף עליו מים אם צריך אבל לא תחליף מים ובחול המועד מצוה להחליפם כדי שישאר לח והדור: הגה ונוהגין ליקח כל יום חול המועד ערבה חדשה ולקשרה בלולב והוא הדור מצוה:

Orach Chayim 655

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

655:1 1. If a non-Jew brought a lulav to a Jew from outside of the techum, it is permitted even to the person that it was brought for. Rema: See 586:21, 586:22, and 307:3 for whether it is permitted to tell a non-Jew to walk [outside the techum] or to desecrate Yom Tov.

עכו"ם שהביא לולב לישראל מחוץ לתחום מותר ליטלו אפי' מי שהובא בשבילו: הגה ועיין לעיל סי' תקפ"ו
סעיף כ"א וכ"ב וסי' ש"ז סעיף ג' אם מותר לומר לעכו"ם לילך אחריו או לחלל יום טוב בשבילו:

Orach Chayim 656

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

656:1 One must pursue beautification of the mitzvah when buying an etrog: If one bought an etrog that can just barely fulfill the obligation, i.e. if it was exactly an egg-size, and afterward found a bigger one, it is a mitzvah to pay up to a third more than the price of the first to swap it out for the nicer one. There is one who says that if there are two etrogs available for purchase, one nicer than the other, the nicer one should be purchased if it is not more than a third more expensive than the other one. RAMA: Somebody who doesn't have an etrog or some other [objected associated with a] mitzvah whose time will elapse need not dispense much wealth on it, as they said, "One who dispenses [money to charity] should not dispense more than one-fifth [of their wealth]" [Ketubot 50a], even with respect to a mitzvah with a time that will elapse (Ros"n, Rabbeinu Yerucham 13:2). This specifically applies to a positive mitzvah. However, regarding a negative mitzvah, one should spend all of their wealth rather than sin (Rashb"a and Raavad). See the end of 658 in the Rama.

שצריך לחזור אחד הידור מצוה בקניית האתרוג. ובו סעיף אחד: אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום כגון שהוא כביצה מצומצמת ואח"כ מצא גדול ממנו מצוה להוסיף עד שליש מלגיו בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה ויש מי שאומר שאם מוצא שני אתרוגים לקנות והאחד הדור מחבירו יקח ההדר אם אין מייקרים אותו יותר משליש מלגיו בדמי חבירו: הגה מי שאין לו אתרוג או שאר מצוה עוברת אין צריך לבזבז עליה הון רב וכמו שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש אפי' מצוה עוברת [הרא"ש ורבינו ירוחם נ"י ח"ב] ודוקא מצות עשה אבל לא תעשה יתן כל ממונו קודם שיעבור [הרשב"א וראב"ד] [וע' לקמן סוף סי' תרנ"ח בהגה]:

Orach Chayim 657

[Source on Sefaria](#) [↗] · English CC0 / Hebrew Public Domain

657:1 1. If a child knows how to shake the lulav properly, his father is obligated to buy him a lulav in order to educate him about the mitzvahs.

קטן היודע לנענע לולב כדינו אביו חייב לקנות לו לולב כדי לחנכו במצות:

Orach Chayim 658

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

658:1 The Laws of the Lulav on the First Day of Yom Tov. Containing 9 paragraph: By Torah law, the mitzvah of lulav only applies on the first day outside of the Temple, but the Sages decreed that one should do it everywhere for all seven days.

דיני לולב בי"ט ראשון. ובו ט סעיפים: מן התורה אין מצות לולב חוץ למקדש אלא יום ראשון וחכמים תקנו שיהא ניטל בכל מקום כל שבעה:

658:2 It is not taken on Shabbat even if it is the first day. RAMA: It is forbidden to touch the lulav on Shabbat as it is likened to a stone (Ra"n the end of ch. "Lulav haGazul", Maggid ch. 4, Kol Bo). However, it is permitted to touch the etrog because it can be smelled. It is forbidden to put it on clothes even on Yom Tov because it imparts a scent (Mahari"l).

ביום שבת אינו ניטל אפי' אם הוא יום ראשון הגה ואסור לטלטל הלולב בשבת דהוי כאבן [ר"ן ס"פ לולב הגזול והמגיד פ"ד וכל בן] אבל האתרוג מותר בטלטול דראוי להריח בו ואסור לתנו על הבגד אפי' בי"ט דמוליד ריח [מהרי"ל]:

658:3 A person does not fulfill the obligation on the first day with a lulav loaned by somebody else because we require it to be "yours," of your possessions. Even if they said "This is yours until you fulfill your obligation, after which point it will be mine as it was initially," the obligation is not fulfilled because it is basically borrowed. However, if it is given as a gift, it is permitted.

אין אדם יוצא ידי חובתו ביום ראשון בלולב של חברו שהשאילו דבעינן לכם משלכם ואפילו אמר לו יהא שלך עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה לא יצא דהוי כמו שאול ואם נתנו לו במתנה מותר:

658:4 If it was given on the condition that it be returned, the obligation is fulfilled and it should be returned, as a gift on the condition that it be returned is considered a gift. If it is not returned, the obligation is not fulfilled, even if the value is paid, and even if this is due to duress. Similarly, if it is returned after the time for the mitzvah is over, the obligation is not fulfilled. Rema: It is permitted to give an etrog on the condition that it will not be sanctified because this is no worse than a gift on the condition that it be returned (Ra"n ch. 5 of Nedarim).

נתנו לו על מנת להחזירו הרי זה יוצא בו ידי חובתו ומחזירו שמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ואם לא החזירו לא יצא אפי' נתן לו את דמיו ואפי' נאנס מידו וכן אם החזירו לאחר זמן מצותו לא יצא: הגה ומותר לתת לו אתרוג במתנה על מנת שלא יקדישנו דלא גרע ממתנה ע"מ להחזיר: [ר"ן פ"ה דנדרים]:

658:5 If it was given with no specification, this is considered as if they said "on the condition that you return it to me," because we assume that with this intention it was given because it is needed for the obligation and they have no other. If it is not returned, the obligation is not fulfilled. Rema: One must return

and give it back to its owner as a gift so that the owners will have it to use for the obligation (Ros"h and Rabbeinu Yerucham 8:4). That said, even if one did not give it back directly but rather to another and another to another and the last person gives it back to the owners, the obligation is fulfilled.

נתנו לו סתם הוי כאלו אמר לו על מנת שתחזירוהו לי דמסתמא על דעת כן נתנו לו כיון שצריך לצאת בו שאין
לו אחר ואם לא החזירו לא יצא: הגה וצריך לחזור וליתנו לבעליו במתנה כדי שיהיה של בעלים ויצאו בו
[הרא"ש ורבינו ירוחם נ"ח ח"ד] ומיהו אפי' לא החזירו לידו אלא לאחר ואחר ואחר והאחרון מחזירו לבעלים
יצא:

658:6 One should not give it to a child on the first day before fulfilling the obligation because a child can acquire but not bequeath by Torah law, and it will turn out that when it is returned it is not actually returned. There is one who says that if they have reached the age of understanding commerce, it is permitted. If one holds it together with the child, the obligation is fulfilled; because it has not left his hands, it is fine.

לא יתננו ביום ראשון לקטן קודם שיצא בו מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה ונמצא שאם
החזירו לו אינו מוחזר ויש מי שאומר שאם הגיע לעונת הפעוטות מותר ואם תופס עם התינוק יוצא כיון שלא
יצא מידו שפיר דמי:

658:7 If two purchase a lulav or etrog together, neither can fulfill the obligation on the first day until one gives their share as a gift. Rem"a: This is specifically when they did not buy it for the mitzvah. However, if they did buy it for the mitzvah, they can fulfill their obligation with it because we assume that this was their intention when they bought it (Maggid).

שותפים שקנו לולב או אתרוג בשותפו' אין א' מהם יוצא בו ידי חובתו ביום הראשון עד שיתן לו חלקו במתנה:
הגה ודוקא שלא קנו לצורך מצוה אבל אם קנו לצורך מצוה יוצאים בו מסתמא דאדעתא דהכי קנאוהו (המגיד):

658:8 If brothers buy etrogs from their joint inheritance and one takes the etrog, he fulfills the obligation if he could eat it and they wouldn't be angry. If they would be angry, he does not fulfill his obligation until they give their portions as a gift. If one bought an etrog and another bought a quince, or if they together bought an etrog, a pomegranate, and a quince from their inheritance, he cannot fulfill his obligation with the etrog until they give up their portions as a gift. Even were he to eat it, they would not be angry; because there is no other fruit of the same species, their presumed permission is not sufficient. However, if there is something else of the same species, even if one is better than the others, their presumed permission is sufficient because they will not be angry.

האחים שקנו אתרוגים מתפיסת הבית ונטל א' מהם אתרוג ויצא בו אם יוכל לאוכלו ואין האחים מקפידים בכך
יצא ואם היו מקפידים לא יצא עד שיתנו חלקם במתנה ואם קנה זה אתרוג וזה פריש או שקנו כאחד אתרוג
רמון ופריש מתפיסת הבית אינו יוצא באתרוג עד שיתנו לו חלקם במתנה ואע"פ שאם אכלו אין מקפידים עליו

מפני שכל שאין שם מאותו המין אין מחילתם בסתם מועלת אבל כשיש שם מאותו המין אפילו היה מעולה
מאחרים מחילתן בסתם מועלת לפי שאינם מקפידים:

658:9 The practice in places where there are not etrog wherein the community buys an etrog together [works] because since they bought it to fulfill the obligation, we assume that they specified that all of the community relinquishes their shares to whoever is using it to fulfill the obligation, on the condition that it be returned. Rema: We collect etrog money according to wealth, because beautification of the mitzvah applies more to the rich than to the poor. A woman is exempt from giving etrog money because she is not obligated in it (responsa of Mahari"l 114). Every man should take efforts and be hasty to perform the mitzvah of buying an etrog and lulav so as to fulfill the mitzvah fittingly (Hagahot Maimoni end of Laws of Lulav).

מה שנוהגים במקום שאין אתרוג מצוי שכל הקהל קונים אתרוג בשותפות הטעם מפני שכיון שקנאוהו לצאת
בו מסתמא הוי כאלו פירשו שכל הקהל נותנים חלקם לכל מי שנוטלו לצאת בו על מנת שיחזירוהו להם: הגה
וגובין מעות אתרוג לפי ממון דהדור מצוה מונח טפי על עשירים מעל עניים ואשה פטורה מליתן למעות אתרוג
הואיל ואינה חייבת בו [תשו' מהרי"ל סי' קי"ד] וכל אדם ישתדל ויהא זריז במצוה לקנות לו אתרוג ולולב לבד
כדי לקיים המצוה כתקנה [הגהות מיימוני סוף הל' לולב]:

Orach Chayim 659

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

659:1 The order of Torah reading on Sukkot: We take out two Torah scrolls. From the first we read "When an ox or lamb..." from Emor [Leviticus 22:27], and from the second we read the maftir from the section on mussaf sacrifices "On the fifth day of the seventh month" [Numbers 29:12]. The haftarah is from Zachariah "Behold a day is coming..." [14:1].

סדר קריאת התורה בסוכות. ובו סעיף אחד: מוציאין שני ספרים באחד קורים שור או כשב בפרשת אמור ובשני קורא המפטיר קרבנות המוספין ובחמשה עשר יום לחודש השביעי ומפטיר בזכריה הנה יום בא וגו':

Orach Chayim 660

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

660:1 The Order of Circling the Bimah, 3 Seifim: The practice is to bring a Torah scroll to (the bimah) and to circle it once each day and seven times on the seventh day, in memory of the Temple Rem"a: And we take seven Torah scrolls onto the bimah on the seventh day (Mahari"l). There are places that take out every Torah scroll in the Ark (Minhagim) (and that is the practice in these countries). [This is] because they would circle the altar. The circles go clockwise. And on Shabbat we do not circle (Tur) nor do we take Torah scrolls on to the bimah.

סדר הקיף הבימה. ובו ג סעיפים: נוהגים להעלות ספר תורה על [הבימה] ולהקיפה פעם א' בכל יום ובשביעי מקיפים אותה ז' פעמים זכר למקדש: הגה ומוציאין שבעה ס"ת על הבימה ביום שביעי [מהרי"ל] ויש מקומות שמוציאים כל ס"ת שבהיכל [מנהגים] (והכי נוהגין במדינות אלו) שהיו מקיפים את המזבח וההקפות לצד ימין [ובשבת אין מקיפים [טור] ואין מוציאין ס"ת על הבימה]:

660:2 It is the custom for even those without a lulav to circle. Rem"a: And there are those who say that those without a lulav do not circle, and this is our practice (Tur in the name of Rashi and Ra"n ch. "Lulav"). On the seventh day we take the willows with the lulav while circling (Beit Yosef.). One who goes into mourning during the holiday does not circle. The same is the case for anybody within twelve months of a parent's death (Kol Bo). This is the practice.

נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב: הגה וי"א שמי שאין לו לולב אינו מקיף וכן נוהגין [טור בשם רש"י ור"ן פ' לולב] וביום שביעי נוטלין הערבה עם הלולב להקיף (ב"י) מי שאירע לו אבל בחג אינו מקיף וכן אבל כל י"ב חודש על אביו ואמו [כל בן] וכן נהגו:

660:3 There is one who says not to say Hoshanot on Shabbat, though our practice is not like that.

יש מי שאומר שאין אומרים הושענא בשבת ולא נהגו כן:

Orach Chayim 661

[Source on Sefaria](#) ↗ · English CC0 / Hebrew Public Domain

661:1 On the second night, we say Kiddush and Shehecheyanu immediately afterward, followed by the blessing over the sukkah. (This is the opinion of the Ros"h, and it is fitting to do this.)

בליל יום טוב שני אומר קידוש וזמן אחריו מיד ואח"כ ברכת סוכה [זו דעת הרא"ש וכן ראוי לנהוג]:

Orach Chayim 662

[Source on Sefaria](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

662:1 The order of prayers on the second day of Sukkot, 3 Seifim: On the second day, we bless "...on the taking of the lulav"; the same for the other days.

סדר תפלת יום ב של סוכות. ובו ג סעיפים: ביום שני מברך על נטילת לולב וכן בכל שאר ימים:

662:2 Shehecheyanu is not said on the second day over the lulav unless the first day was Shabbat.

אינו מברך זמן ביום שני על הלולב אלא אם כן חל יום ראשון בשבת:

662:3 We take out two [Torah] scrolls and read the same sections that were read the previous day. The haftarah is from Kings, "They gathered" [Kings I 8:2] until "when I took them out of Egypt" [Kings I 8:21].

מוציאים שני ספרים וקורין בהם פרשיות שנקראו אתמול ומפטיר במלכים ויקהל' עד בהוציא' אותם מארץ מצרים:

Orach Chayim 663

Source on Sefaria [↗](#) · English CC0 / Hebrew Public Domain

663:1 The order of prayer on Chol Hamoed, 3 Seifim: On Hol Hamoed, we take out a Torah scroll and read four sections about the sacrifices of the holiday from Pinchas. On the first day of Hol Hamoed, the first reading is "On the second day," the second reading is "On the third day," the third reading is "On the third day" again, and the fourth reading, reflecting the doubtfulness of the day, is "On the second day...And on the third day." We read this way all the other days. Rem"a: There are those who say that the first two read the doubtful day portions, the third reads tomorrow's section, and the fourth goes back and reads both doubtful day portions that were read by the first two readers, and this is our practice. On the seventh day, the first reading is "On the fifth day," the second is "On the sixth day," The third is "On the "On the seventh day," and the fourth is "On the sixth day...and on the seventh day." This is our practice (Rash"i in the name of his teachers, Mahari"v, Minhagim). In Israel, where there is no doubt about the day, they only read the sacrifice of the day. On the second day, which is the first day of Hol Hamoed, the first reading is "On the second day" and the three next readers read the same section. This is done for the rest of the days.

סדר תפלת חול המועד. ובו ג סעיפים: בחול המועד מוציאים ס"ת וקורים בו ארבעה בקרבנות החג של פרשת פנחס וביום ראשון של חולו של מועד קורא כהן וביום השני ולוי וביום השלישי וישראל חוזר וקורא וביום השלישי והרביעי קורא ספיקא דיומא וביום השני וביום השלישי ועל דרך זה קורים בשאר הימים: הגה וי"א ששנים הראשונים קורין בספיקא דיומא והשלישי קורא ביום המחרת והד' חוזר וקורא כל ספיקא דיומא דהיינו מה שקראו שנים הראשונים וכן אנו נוהגין וביום הז' הכהן קורא ביום החמישי לוי ביום הששי ישראל ביום השביעי והרביעי קורא ביום הששי ויום השביעי וכן אנו נוהגין [רש"י בשם רבותיו ומהרי"ו ומנהגים] ובארץ ישראל שאין שם ספיקא דיומא אין קורים בכל יום אלא קרבן היום בלבד כי ביום ב' הוא א' לחולו של מועד קורא כהן וביום השני והג' העולים אחריו חוזרים וקורים אותה פרשה עצמה ועל דרך זה בכל יום משאר הימים:

663:2 On Shabbat of Hol Hamoed, Arvit, Shacharit, and Mincha are like on Shabbat with the addition of "Yaale v'yavo" in the Avodah section. In Mussaf, we say "You have chosen us," "Because of our sins...", "this holiday of Sukkot and this day of pleasure," finishing with "who sanctifies Shabbat and Israel and Holidays." Rem"a: The practice is to read Ecclesiastes on the Shabbat of Hol Hamoed or on Shmini Atzert if it falls on Shabbat (Mahari"l). See 490.

שבת של חולו של מועד ערבית ושחרית ומנחה מתפלל של שבת ואומר יעלה ויבא בעבודה ובמוסף אומר אתה בחרתנו ומפני חטאינו את יום המנוח הזה ואת יום חג הסוכות הזה וחותם מקדש השבת וישראל והזמנים: הגה ונוהגין לומר קהלת בשבת של חול המועד או בשמיני עצרת אם איקלע בשבת [מהרי"ל] [וע"ל סי' ת"צ]:

663:3 We take out two Torah [scrolls]. From the first, we read "Look, you have been telling me..." [Exodus 33:12] and the maftir reads from the sacrifices corresponding to the possible day. The haftarah is from

Ezekiel, "It will come to pass on the day that Gog comes..." [Ezekiel 38:18].

מוציאין שני ספרים באחד קורין ראה אתה אומר אלי ומפטיר קורא קרבנו' של ספיקא דיומא ומפטיר ביחזקאל
ביום בוא גוג:

Orach Chayim 664

Source on Sefaria ז · English CC0 / Hebrew Public Domain

664:1 The Order of Prayer on Hoshana Rabbah, 11 Seifim: On the seventh day, Hoshana Rabbah, it is customary to sing lots of psalms, like on Yom Tov. Rem"a: We do not say "Nishmat, " we do say "Mizmor l'Todah," we say "Ein Kamocha" and "Shma Yisrael" [in the Torah service] like on Yom Tov. We sing the kaddish after Mussaf in the Yom Tov tune. One normally does not do weekday labor until after leaving the synagogue. We say the song "Zchor Brit" when there is a circumcision on Hoshana Rabba, and we say it before "Ana hazon hin..." The early rabbis z"l wrote that the shadow of the moon on Hoshana Rabba evening holds a sign for what will happen to a person and their family in that year. There is one who writes not to be concerned with this so as not to upset one's fortune and also because many do not understand this matter fully. It is better to be pious and not to investigate the future. This is how it seems to me. We have lots of candles, similar to Yom Kippur. Those who are careful have the practice of immersing themselves before dawn, just like on the day before Yom Kippur (Minhagim). There are some who wear a kittel like on Yom Kippur. This is because on the holiday [of Sukkot], the matter of water is decided. It is customary to unbind the lulav. We circle seven times and say many prayers about water.

סדר יום הושענא רבה. ובו יא סעיפים: ביום שביעי שהוא הושענא רבה נוהגים להרבות במזמורים כמו ביום טוב: הגה ואין אומרים נשמת ואומרים מזמור לתודה ואומרים אין כמוך שמע ישראל וכו' כמו ב"ט ואומרים קדיש של אחר תפלת מוסף בניגון יום טוב ואין רגילין לעשות מלאכה של חול עד אחר יציאה מבית הכנסת ויש לומר פזמון זכור ברית כשיש מילה בהושענא רבה ואומרים אותו קודם אנא אזון חין כו': כתבו הראשונים ז"ל שיש סימן בצל הלבנה בליל הו"ר מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה כדי שלא ליתרע מזליה גם כי רבים אינם מבינים הענין על בוריו ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות כנ"ל: ומרבים קצת בנרות כמו ביום הכפורים: הגה והמדקדקים נוהגים לטבול עצמן קודם עלות השחר כמו בעיו"כ [מנהגים] ויש נוהגים ללבוש הקיטל כמו ביום כפור לפי שבחג נידונים על המים ונוהגים להתיר בו אגודו של לולב ומקיפים שבעה פעמים ומרבים תחנונים על המים:

664:2 We take a willow branch on this day, besides the willow in the lulav, and we do not bless on it. Rema: Some have the custom wherein the shamash of the synagogue brings willow to sell just like the custom in the Temple when it existed (Ra"n ch. "Lulav v'Arava").

ונוטלים ערבה ביום זה מלבד ערבה שבלולב ואין מברכין עליה: הגה ונהגו ששמש בהכ"נ מביא ערבה למכור כמו שהיה המנהג בזמן שבית המקדש היה קיים [ר"ן פ' לולב וערבה]:

664:3 There is one who says that even on this day, we circle with the lulav and not the willow. This is not our practice. Rather, we circle also with the willow.

יש מי שאומר שאף ביום זה מקיפים בלולב ולא בערבה ולא נהגו כן אלא להקיף בו גם בערבה:

664:4 The minimum quantity for this willow is even one leaf on one branch. Rema: However, it is unseemly to have one leaf on one branch (Tur in the name of Rav Hai) and the custom is, therefore, to make the hoshanot pretty in the name of "This is my God and I will make Him beautiful." The minimum length is the same as for the willow in the lulav. Rema: Everything that invalidates the willow in the lulav invalidates this willow (from Ran ch. "Lulav v'Arava"). We beat it on the ground or on a vessel twice or thrice. Rema: There are those who say that it must be shaken (Tur quoting Rash"i). It is customary to do both; we shake it and then beat it.

שיעור ערבה זו אפילו עלה אחד בבד אחד: הגה מיהו מכוער הוא להיות עלה אחד בבד אחד [טור בשם רב האי] על כן נהגו לעשות ההושענות יפים משום זה אלי ואנוהו ושיעור ארכה כשיעור אורך ערבה שבלולב: הגה וכל הפוסל בערבה שבלולב פוסל בערבה זו (מדברי ר"ן פ' לולב וערבה) וחובט בה על הקרקע או על הכלי פעמים או שלש: הגה ו"א שצריך לנענע בה [טור בשם רש"י] ונהגו לעשות שתיהן מנענעין בה ואח"כ חובטין אותה:

664:5 It should be taken alone. Nothing else should be bound with it. However, if there is something else in one's hand, it is not a problem.

ואינה ניטלת אלא בפני עצמה שלא יאגוד דבר אחר עמה אבל אם יש בידו דבר אחר אין לחוש:

664:6 One cannot fulfill the obligation with the willow from the lulav, even if it is lifted twice, once as a lulav and once as a willow. There are those who say that the obligation is fulfilled this way.

אין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב אפי' הגביה אותה שני פעמים אחד לשם לולב ואחד לשם ערבה ו"א שיוצא בה:

664:7 There is one who says that one cannot take [the willow] with the lulav when fulfilling the obligation [of lulav] until after making the blessing and shaking it at the beginning, and if [the willow] is taken, the sin of adding things is committed. After the first shake, it can be taken with the lulav, and obviously during the circles. Even though when he wrote that taking it is the sin of adding things, that was a mistake, in my opinion, in any event, there is no loss in heeding his words. He further wrote that after the taking and shaking, the willow alone should be held to show that it is obligatory, and when beating it, it alone should be held, and one thereby fulfills their obligation. Rema: The widespread practice is to take the willow with the lulav at Shacharit when shaking and circling until the beating, at which point the willow alone is held. It is better to not hold it together with the lulav at all. It seems to me that even one who holds it with the lulav should put the lulav down after the circles and hold the willow alone, otherwise known as the hoshanot, during all of the supplications about water. We shake the hoshanot when we say hoshanot and afterward beat them.

יש מי שאומר שאינו יכול ליטלה עם הלולב בשעה שהוא יוצא בה ידי חובתו עד אחר שיברך ויטול וינענע בתחלה ואם נטלה עובר משום בל תוסיף ואחר הנענוע הראשון יכול הוא ליטלה עם הלולב וכ"ש בשעת הקפה ואע"פ שמה שכתב שאם נטלה עובר משום בל תוסיף טעות הוא בעיני מכל מקום אין הפסד לחוש

לדבריו וכתב עוד דגם אחר נטילה ונענוע צריך לתפוס הערבה לבדה להכיר שהיא חובה ובשעת החבטה יטלנה בפני עצמה ויוצא בה ידי חובתו: הגה והמנהג פשוט ליטול ערבה עם הלולב בשחרית בשעת הנענוע ובשעת הקפה עד שעת החבטה ונוטלים הערבה לבדה ויותר טוב שלא ליטלה עם הלולב כלל ואף הנוטלה עם הלולב נ"ל דלאחר שהקיף יסיר הלולב מידו ויאחז הערבה שהם ההושענות שעושין לבד כל זמן שאומרים תחנונים על המים ומנענעים ההושענות בשעה שאומרים ההושענות ואח"כ חובטים אותם:

664:8 There is one who says that even when the willow from the lulav is discarded, it should not be stepped on (and see 21 regarding tzitzit).

יש מי שאומר שהושענא שבלולב אע"פ שנזרקת אין לפסוע עליה [וע"ל סי' כ"א גבי ציצית]:

664:9 There is one who says that it is forbidden to benefit from the willow after it is taken unless it was stipulated from the beginning because each day it is dedicated to the function of its mitzvah. Rema: It is customary to store the hoshanot for the baking of matzos so as to do a mitzvah with them (Mahari"v and Mahari"l).

יש מי שאומר שאסור ליהנות מן הערב' לאחר נטילתה אם לא התנה עליה מעיקרא דלכולה יומא אתקצאי למצותה: הגה ונהגו להצניע ההושענות לאפיית מצות כדי לעשות בה מצוה [מהרי"ו ומהרי"ל]:

664:10 There is one who says that a Jew should be careful not to cut the mitzvah willows from a non-Jew's field, even with the non-Jew's permission.

יש מי שאומר שיש ליזהר שלא יקוץ ישראל ערבה למצוה משדה עכו"ם אפי' ברשות העכו"ם:

664:11 If Hoshanah Rabbah falls on Sunday and a non-Jew cut the willow on Shabbat and brought them, they are valid. Rema: That said, if a Jew ordered him to cut them and this is publicly known, one should be stringent if there is another willow (Beit Yosef quoting the Rashb"a's responsa).

אם חל יום הושענא רבה ביום א' וקצצו עכו"ם ערבה בשבת והביאו כשרה: הגה מיהו אם צוה ישראל לקוצצ' ואיכא פרהסיא בדבר יש להחמיר אם יש לו ערבה אחרת [ב"י בשם תשו' רשב"א]: